

제13장

소송비용

-
- 제1절 총 설 496
 - 제2절 소송비용의 종류 499
 - 제3절 소송비용의 예납 및 국고대납 537
 - 제4절 소송비용 부담의 재판 554
 - 제5절 소송비용액 확정절차 566
 - 제6절 각종 절차의 소송비용일람 579

제1절 총 설

1. 소송비용제도

민사소송법은 민사소송에 있어서 사법제도를 이용하는 당사자 등 소송관계인에게 그 비용을 부담시키는 재판유상주의를 전제로 하여 소송비용의 부담(민소 98조 내지 116조), 소송비용의 담보(117조 내지 127조) 및 소송구조(128조 내지 133조)에 관하여 규정하고 있다. 특정인이 사법제도를 이용하게 되는 경우 당사자로 하여금 그 분쟁을 해결하기 위하여 필요한 비용의 일부를 부담하게 하는 것이다.

민사소송비용법은 당사자의 부담으로 할 소송비용의 종류를 열거하고 그 한도를 소송행위에 필요한 한도의 비용으로 제한하고 있다. 구체적인 비용액 및 그 산출방법에 관하여는 민사소송 등 인지법 및 다수의 대법원규칙에 규정되어 있다.

2. 소송비용의 의의

넓은 의미의 소송비용은 집행비용(민집 53조)까지 포함하지만, 좁은 의미에서 소송비용이란 당사자가 특정한 소송절차를 수행함에 있어서 발생한 모든 비용을 말하는바, 여기에는 소송계속 중의 비용뿐 아니라 소제기 전의 준비행위를 위한 비용과 소송의 부수절차에서 발생한 비용이 모두 포함된다. 따라서 증거보전절차비용, 제소전화해비용, 독촉절차비용 등은 본안의 소송비용의 일부가 되고(민소 383조, 389조 단서, 473조 4항), 청구이의의 소, 집행문부여에 대한 이의의 소, 제3자이의의 소에서 잠정처분을 명한 경우의 잠정처분비용, 가집행선고부 판결에 대한 상소 또는 재심사건에서 명한 강제집행정지비용도 모두 본안의 소송비용에 포함된다.

조정절차의 비용은 조정이 성립된 경우에는 특별한 합의가 없으면 당사자

들이 각자 부담하고, 조정이 성립되지 아니한 경우에는 조정신청인이 부담하는데(민조 37조 1항), 조정신청이 소송으로 이행되었을 때에는 조정절차의 비용은 소송비용의 일부로 본다(2항). 소송사건이 조정에 회부된 경우 조정이 성립하거나 조정을 갈음하는 결정이 확정된 때에는 소송비용은 조정절차비용의 일부로 보는데, 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의신청이 취하된 경우에 있어서 이의신청 이후의 소송비용은 그러하지 아니하다(민조규 16조의2).

가압류·가처분 재판비용은 본안소송의 소송비용에는 포함되지 않고 별도의 비용으로 처리된다. 집행비용은 좁은 의미의 소송비용에 포함되지 아니하고, 항상 채무자가 부담하게 되어 있으며 집행권원에 의한 강제집행에 의하여 우선적으로 변상받게 된다(민집 53조).

민사소송법상 소송비용에 관한 규정 및 민사소송비용법은 형사사건과 소년보호사건 등 국고가 절차비용을 부담하는 경우를 제외하고는 행정사건, 가사사건, 보전처분사건 등의 경우에도 준용된다.

3. 소송비용의 범위

가. 소송행위에 필요한 한도의 비용

민사소송비용법은 1조에서 “민사소송법의 규정에 의한 소송비용은 소송행위에 필요한 한도의 비용으로 하고 이하 수조의 규정에 의하여 산정한다.”라고 규정하고 2조부터 8조까지 명시적으로 비용종목을 규정하고 있지만, 9조에서 “본법에 규정하지 아니한 비용은 그 실비액에 의한다.”라고 규정함으로써 소송비용의 범위에 관하여 이른바 ‘개괄주의’를 채택하였다.

따라서 민사소송비용법 2조부터 8조까지 명시적으로 정한 비용종목에 해당하지 않는 비용이라도 같은 법 1조에서 정한 ‘소송행위에 필요한 한도의 비용’에 해당하는 경우에는 소송비용으로 인정되어야 할 것이다. 일반적으로 소송 등에 있어서 공격·방어를 위하여 필요하다고 인정되는 행위에 관한 비용으로서, 그 행위를 하기 위하여 필요하다고 생각되는 액에 한하여 그 소송

비용으로 인정된다. 예컨대 사건의 당사자 및 그 법정대리인, 소송대리인, 보조인 등이 그 사건의 계속 중에 재판기록의 열람·복사를 할 때에는 수수료를 납부하지 아니하고 재판기록을 열람·복사할 수 있는데(열람복사규 4조 5항), 이 경우 법원으로부터 복사물의 교부를 받기 위하여 납부하는 수수료(6조 2항 본문, 1장당 50원)는 ‘소송행위에 필요한 한도의 비용’에 포함되지 않는다.

소송행위에 필요한 비용인가 여부는 소송비용액을 확정할 때에 정하는 것이지만, 그 판단의 기준시점은 당해 비용이 들어간 행위 시이다. 그러므로 그 행위가 결과적으로 소송에 도움이 된 바가 없더라도 행위 당시의 소송상태와 사회통념에 비추어 필요한 행위였다고 인정되는 한 그 비용은 소송비용에 포함된다.

나. 법령에 규정된 비용

소송비용은 구체적으로 민사소송비용법과 그 위임에 의해 제정된 대법원 규칙에서 규정된 범위 내에서만 인정된다. 따라서 설사 당사자가 실제로 법정액(법령에 규정된 비용) 이상을 지출했다 하더라도 소송비용으로 인정받는 것은 법정액에 한정된다(대법원 2000. 3. 29. 자 99호1 결정). 당사자가 실제 지출한 모든 비용을 소송비용으로 하게 되면 그 범위가 극히 막연할 뿐 아니라 과다하게 되어 소송에 따른 비용부담의 위험 때문에 사법제도의 이용을 저해할 우려가 있기 때문이다.

따라서 당사자가 지출한 ‘법정액 이상의 지출비용’을 상환받고자 하는 경우에는 일반 법리에 따라 손해배상청구 등 별개의 소를 제기할 수밖에 없다.

제2절 소송비용의 종류

1. 개 요

가. 재판비용

‘재판비용’이란 당사자 등이 소송 기타 절차를 수행하기 위하여 법원에 납부하는 비용으로서 크게 나누어 인지액 및 민사에납금(송달·증거조사 등 개개의 절차행위를 행함에 소요되는 비용으로서 법원에 납부하여야 하는 비용)으로 분류된다.

이러한 비용은 일단 그 비용을 요하는 행위를 신청한 사람 또는 그 행위에 의해 이익을 받는 당사자가 법원에 출원하지만(인지첨부 또는 예납), 종국적으로는 비용부담의 재판을 받은 사람으로부터 상환받게 되는 비용이다.

나. 당사자비용

‘당사자비용’이란 당사자가 소송수행을 위하여 법원에 납부하는 것이 아니라 직접 제3자에게 지출한 비용을 의미하며 ‘재판 외의 비용’이라고도 부른다. 예컨대 법원에 제출하는 서류나 도면을 작성하기 위하여 소요된 서재료 및 그 제출비용, 당사자 본인 또는 대리인이 기일에 출석하기 위하여 지출한 비용, 변호사보수 등이 이에 해당한다.

당사자가 소송수행을 위해서 지출하는 구체적인 비용의 항목이나 액수는 경우에 따라 달라질 수 있는데, 민사소송비용법과 민사소송비용규칙은 소송비용으로 상환받을 수 있는 당사자 비용의 항목과 액수를 구체적으로 정하고 있다. 또한 이 비용은 법원의 관여 없이 지출되는 것이므로, 신청인이 법원에 소송비용액확정결정 신청을 하는 때에 그 비용에 대하여 반드시 소명하여야 한다(대법원 2014. 7. 18. 자 2014무55 결정). 따라서 신청인은 그 비용의 지출에 관한 증빙자료를 제출하여야만 당사자비용을 상환받을 수 있다.

2. 인지액

가. 의 의

인지액은 소송비용 중 ‘재판비용’의 하나로서, 사법수수료의 성질을 갖는 것이다. 일반적으로 ‘수수료’라 함은 국가 또는 공공단체가 특정인을 위하여 행하는 의무 등에 대한 반대급부로서 그 특정인으로부터 징수하는 수익자 부담의 성질을 갖는 요금을 말하는데, ‘사법수수료’는 사적 분쟁의 해결을 위해 국가가 설치·운영하는 소송제도의 이용을 구하는 당사자로부터 소의 제기 기타 절차상의 일정한 행위를 구하는 반대급부로서 법률이 정하는 바에 따라 징수하는 요금이다.

민사소송절차, 행정소송절차, 그 밖에 법원에서의 소송절차 또는 비송사건절차에서 소장이나 신청서 또는 신청의 취지를 적은 조서에는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우가 아니면 인지를 붙여야 한다. 다만 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 그 인지액에 해당하는 금액을 현금이나 신용카드·직불카드 등으로 납부할 수 있다(인지 1조). 신청, 소, 심판의 제기 등이 말로 행하여지는 경우(민소 161조, 소액 4조, 가소 36조)에도 법원사무관등이 작성한 조서에 인지를 붙여야 한다.

나. 범 위

민사소송 등 인지법은, 인지를 붙여야 하는 신청을 ① 소·상소·반소·청구변경신청·당사자참가신청·화해신청·재심과 같이 붙여야 할 인지액이 소송목적의 값에 따라 일정한 비율로 정해지는 경우, ② 그 밖의 신청으로서 위 법이 정하는 정액의 인지를 붙여야 하는 경우의 두 가지로 나누어 규정하고 있다.

또한 소의 제기 등 절차의 시작을 구하는 신청 이외에 그에 부수하는 신청이나 중간적 신청에 관하여도 모두 인지를 붙이도록 개괄주의를 취하고 있으나, 답변서, 증거신청서 및 법원의 직권발동을 촉구하는 의미의 신청서

나 민사소송절차와 민사소송법이 준용되는 소송절차, 집행절차 및 비송절차에서의 나머지 신청서(민소 162조에 따른 소송기록 열람·증명서 교부 신청서 제외)에는 인지를 붙이지 아니한다고 규정하고 있다(인지 10조, 인지규 2조의2).

구체적인 인지액 산정 방식은 제6장(접수사무) 제3절 2. 참조.

민사소송 등 인지법에 의하여 붙인 인지액은 그 정액을 소송비용에 산입한다(민소비용 2조). 다만 민사소송 등 인지법에 따라 인지환급을 청구할 수 있는 신청인이 환급을 받지 아니한 경우에는 환급받을 수 있었던 부분을 공제한 나머지 부분만을 소송비용에 산입하여야 한다.

3. 증인·감정인 등에 대한 일당·여비 등

가. 의 의

증인·감정인·통역인·번역인은 제3자이지만 국민의 의무로서 법원의 민사소송 등 절차진행에 협력하게 되고, 이러한 협력의 과정 중 출석 또는 조사 및 이를 위한 여비의 지출 등으로 적극·소극의 손실을 입게 되므로, 법원은 당사자가 미리 내거나 추후 낼 소송비용으로 이러한 제3자의 손실을 보상한다.

법원이 이러한 제3자에게 지급하는 비용으로 일당·여비·숙박료가 있고(민소비용 4조), 그 최고액은 민사소송비용법 4조에서 규정하고 있지만, 경제사정의 변동에 따라 대법원규칙으로 증감할 수 있는데(민소비용 부칙 제336호 17조), 이러한 위임에 따라 제정된 민사소송비용규칙은 그 일당을 매년 대법관회의에서 정하도록 규정하고 있고(민소비용규 3조 2항), 여비와 숙박료는 법원공무원여비규칙에서 정한 금액 이내로 규정하고 있다(3조의2, 3조의3).

나. 증인·감정인 등의 범위

민사소송비용법 4조는 일당·여비 등을 청구할 수 있는 사람으로 ‘증인, 감정인, 통역인과 번역인’을 규정하고 있다. 그러나 이에 한정되지 않고, ①

법원이 공공기관 등에 감정을 촉탁하고 감정서를 설명하게 한 때의 설명자(민소 341조), ② 문서제출명령의 심문을 위하여 출석 요구된 제3자(347조 3항), ③ 사실탐지와 증거조사 등을 위하여 법원으로부터 기일에 출석하도록 출석요구를 받은 사람(비송 11조), ④ 조정의 결과에 이해관계가 있어 조정에 참가하게 된 이해관계인(민조 16조 2항), ⑤ 가사사건에서 가정법원, 조정위원회, 조정담당판사가 출석 요구한 이해관계인 또는 재판장이 절차에 참가시킨 이해관계인(가소 7조 1항, 37조 2항) 등도 포함되는 것으로 해석된다. 반드시 소정의 방식에 의해 출석 요구된 경우뿐 아니라 당사자와 동행하거나 전화연락을 받고 출석한 때에도 일당·여비 등을 청구할 수 있다.

한편 대법원은 필요한 경우 변론을 열어 참고인의 진술을 들을 수 있는데(민소 430조 2항), 이 경우 참고인에게는 국고에서 수당을 지급할 뿐 별도의 여비·일당은 지급하지 아니하고, 참고인의 수당은 소송비용에 산입하지 아니한다(대법원변론규 4조 5항, 6항).

증인의 일당·여비 등에 관하여는 ‘증인의 일당·여비 등의 지급에 관한 예규’가 자세히 규정하고 있다. 이에 따르면 증인이 기일에 출석한 경우라도 정당한 사유 없이 선서 또는 증언을 거부한 경우에는 일당·여비 등을 지급하지 않고(4조 2호), 반면에 출석한 증인이 기일의 변경 그 밖에 자신의 책임 없는 사유로 증언을 할 수 없게 된 경우라도 그 증인에게 일당·여비 등을 지급하여야 한다(6조). 증인에 대한 위와 같은 규정 내용은 감정인·통역인·번역인 등에 대하여도 유추적용된다고 해석된다.

다. 일 당

증인, 감정인, 통역인과 번역인에게 지급할 일당은 법원이 상당하다고 인정하는 출석 또는 조사 및 이를 위한 여행에 필요한 일수에 따라 지급하고, 그 최고액은 매년 대법관회의에서 정한다(민소비용규 3조). 증인 등의 일당을 비롯하여 재판 관련 각종 수당 등의 연도별 적용금액은 사법정보통합검색

종합법률정보 ‘규칙/예규/선례’ 항목의 상세검색 화면에서 ‘대법관회의 의결 사항(재판관련 각종 수당 등)’을 통하여 확인할 수 있다.

(1) 증인의 일당

증인의 일당은 매년 대법관회의에서 정한 금액(일정한 범위의 금액으로 정한 경우에는 그 상한액)으로 한다(증인여비예규 2조 본문). 예컨대 2025년의 경우 대법관회의에서 일당을 ‘1일 50,000원 이내’로 정하였으므로 증인의 일당은 1일 50,000원이 된다. 다만 국고에서 지급되는 증인의 일당은 매년 대법관회의에서 정한 금액의 한도 내에서 예산 사정을 참작하여 지급한다(2조 단서).

위 ‘증인의 일당·여비 등의 지급에 관한 예규’는 재판부마다 증인의 직업·성별·나이에 따라 증인의 일당이 차별적으로 결정·지급됨으로 인하여 초래되는 혼선을 막고 통일적인 업무처리를 위하여 제정된 것이다. 따라서 증인이 무직자이든 공무원이든, 학생이든, 교도소·구치소 수감자이든 상관없이 대법관회의에서 정한 금액(상한액)을 동일하게 일당으로 지급하여야 한다.

다만 재판장은 일정한 사유가 있는 경우(증인이 공동소송인 또는 공동피고인 경우, 구인장발부·과태료재판·감치재판 개시결정이 있는 후에 출석한 경우, 재정증인인 경우, 제3자의 소송담당에 있어서 이익귀속주체, 소송대리인, 보조참가인, 소송고지에 있어서 피고지자, 법인 등이 당사자인 경우 대표자 아닌 구성원인 경우 등 당사자와 특수한 관계에 있는 경우, 그 밖에 이에 준하는 특별한 사정이 있는 경우)에 한하여 증인의 일당을 감면할 수 있다(증인여비예규 5조).

(2) 감정인·통역인·번역인 등의 일당

감정인·통역인·번역인의 일당은 매년 대법관회의에서 정한 금액(2025년의 경우 1일 50,000원 이내)의 범위 안에서 법원 또는 수탁판사가 정하도록 되어 있다(민소비용 4조, 민소비용 부칙 제336호 17조, 민소비용규 3조 2항). 예컨대 통역인이 출석하였으나 기일이 연기되는 등으로 귀책사유 없이 통역이 행하여지지 않은 경우 통역료는 지급하지 않으나 일당·여비·숙박료는 지급

한다(통역·번역예규 24조 1항 1호). 재판장은 통역료 또는 번역료를 산정함에 있어서 일당·여비를 포괄한 정액으로 정할 수 있는데, 이 경우에는 별도로 일당·여비를 청구할 수 없다(25조 4호).

법정통역센터에 상시 근무하는 통역·번역인, 수어통역인·농통역인이 전문임기제 공무원으로서 또는 위탁용역계약에 따라 제공하는 통역·번역에 대하여는 법원에서 별도로 일당을 지급하지 아니하고 그 일당에 대하여는 그 절차의 종류를 가리지 않고 소송비용에 산입하지 아니한다(통역·번역예규 13조 4항).

라. 여 비

(1) 여비의 개념

① 법원공무원 여비 규칙상 여비 개념(넓은 의미)

법원공무원이 공무로 여행을 하는 때에 지급하는 ‘여비’에는 ‘운임·일비·숙박비·식비·이전비·가족여비 및 준비금등’이 있는데(여비규 2조), 이 중 ‘운임·일비·숙박비·식비’의 네 가지가 소송비용과 관련하여 문제 되어 왔다.

② 민사소송비용규칙상 여비 개념(좁은 의미)

민사소송비용규칙상 증인·감정인 등의 여비에는 원칙적으로 ‘운임·식비’의 두 가지만 포함되고(민소비용규 3조의2 1항), 일비는 포함되지 않는다. 다만 법관, 그 밖의 법원공무원의 증거조사에 요하는 여비에 대하여는 법원공무원 여비 규칙이 준용되므로(4조 1항 본문), ‘일비’도 여비에 포함된다(여비규 2조).

다음 설명은 민사소송비용규칙상 여비 개념에 따른 것이다.

(2) 여비의 범위

① 국내운임

국내운임은 철도·선박·항공·자동차 운임의 4종으로 구분하되, 법원이 상당하다고 인정하는 교통수단을 기준으로 하여 지급한다(민소비용규 3조의2

2항). 따라서 운임은 실제로 증인·감정인 등이 여행한 노정이나 이용한 운송 수단 여하에 불구하고 법원이 상당하다고 인정하는 교통수단을 기준으로 정하게 된다.

법원이 철도·선박·항공·자동차 중에서 상당하다고 인정하는 교통수단을 정한 경우에, 그 구체적인 운임은 법원공무원 여비 규칙 10조 내지 13조 및 16조 1항의 [별표 2] '국내 여비 지급표'에 정한 2호 해당자 소정액 이내로 한다(민소비용규 3조의2 4항). 이를 교통수단에 따라 살펴보면 다음과 같은데, 이들 운임은 왕복운임이다.

철도운임은 일반실 실비로 지급하되, 전철구간에 있어서 철도운임 외에 전철요금에 따로 책정되어 있는 때에는 철도운임에 갈음하여 전철요금을 지급할 수 있으며, 이 경우 전철요금은 실비로 한다(여비규 10조 1항).

선박운임은 2등급 실비로 지급한다(여비규 11조 1항).

항공운임 및 자동차운임은 실비를 지급하되, 버스운임은 국토교통부장관 또는 특별시장·광역시장 및 특별자치시장·도지사·특별자치도지사가 정하는 기준 및 요율의 범위에서 정해진 버스요금을 기준으로 한다(여비규 12조 1항, 13조 1항, 별표2).

② 국외운임

국외운임은 증인·감정인 등이 국외로부터 국내로, 국내로부터 국외로 여행하거나 또는 국내로 입국하기 위하여 국외에서 여행(이른바 직항노선이 없을 때)하는 경우에, 법원이 상당하다고 인정하는 때에 한하여 지급한다(민소비용규 3조의3 1항). 국외운임도 물론 왕복운임이고, 다음과 같은 구분에 의하여 산정하되 통행세를 가산한다(2항).

철도운임 및 선박운임은 그 운임에 등급구별이 있는 경우에는 중간등급 이하의 운임, 등급구별이 없는 경우에는 승차나 승선에 요하는 실비액으로 한다.

자동차운임은 실비액으로 한다.

항공운임은 2등 정액(Economy Class)으로 한다(여비규 12조 2항 [별표 3] ‘국의 항공운임 정액표’ 그 밖의 사람 소정액).

③ 식비

여비 중 식비는 법원이 상당하다고 인정하는 경우에 한하여 지급한다(민소비용규 3조의2 3항). 식비는 여행일수에 따라 지급하는데, 수로여행과 항공여행에는 따로 식비가 필요한 경우에만 지급한다(여비규 16조 5항). 여행일수는 여행을 위하여 실제로 필요한 일수, 즉 기일에 출석하기 위한 왕복여행 및 조사를 위해 소요되는 일수에 따르되, 여행도중 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 늘어나는 일수는 이에 포함된다(5조).

국내여비에 포함되는 식비는 1일당 25,000원이다(민소비용규 3조의2 4항, 여비규 16조 1항 [별표 2] ‘국내 여비 지급표’ 2호 해당자 소정액).

국외여비에 포함되는 식비는 국가 및 도시별로 구분하여 1일당 \$30~\$67(미 달러화)까지 지급한다(민소비용규 3조의3 3항, 여비규 16조 1항 [별표 4] ‘국의 여비 지급표’ 6호 해당자 소정액).

④ 구속된 사람 등의 경우

교도소·구치소 또는 국가경찰관서의 유치장에 체포·구속 또는 유치된 사람으로서 교도소·구치소 또는 국가경찰관서의 관용차량에 의하여 호송되어 증인 등으로 출석한 경우의 여비에 관하여는 법원공무원 여비 규칙 15조를 유추하여 여비 중 자동차운임은 지급할 필요가 없고, 식비만을 지급하는 것이 타당하다.

마. 숙박료

여비 중 숙박료는 법원이 상당하다고 인정하는 경우에 한하여 지급한다(민소비용규 3조의2 3항). 숙박료는 숙박하는 밤의 수에 따라 지급하는데, 수로여행과 항공여행에는 숙박료를 지급하지 아니하되, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 육지에서 숙박할 필요가 있는 경우에는 이를 지급한다(여비

규 16조 4항).

국내여행에 수반되는 숙박료는 1박당 100,000원(서울특별시), 80,000원(광역시), 70,000원(그 밖의 지역)을 상한으로 한 실비이다(민소비용규 3조의2 4항, 여비규 16조 1항 [별표 2] ‘국내 여비 지급표’ 2호 해당자 소정액).

국외여행에 수반되는 숙박료는 국가 및 도시별로 구분하여 1박당 \$77~\$155를 상한으로 한 실비를 지급한다(민소비용규 3조의3 3항, 여비규 16조 1항의 [별표 4] ‘국외 여비 지급표’ 6호 소정액).

4. 감정 등에 대한 특별요금

가. 의 의

감정·통역·번역 등에 관한 특별요금은 소송비용에 포함되고, 그 범위는 법원이 정한 금액에 의한다(민소비용 6조). 이러한 특별요금에는 보수로서 감정인 등의 용역의 대가 외에 감정·통역·번역 등을 위하여 필요한 비용(자료 수집비, 여비 등)을 포함한다.

감정에 관하여는 ‘감정인등 선정과 감정료 산정기준 등에 관한 예규’, 통역·번역에 관하여는 ‘통역·번역 및 외국인 사건 처리 예규’가 규정하고 있다.

이러한 특별요금을 계산함에는 사무의 난이, 성과, 그에 들인 노력과 시간 기타 여러 가지 사정을 종합적으로 고려하여야 하는데, 재판예규 등에 구체적인 기준이 없는 경우에는 감독관청 등으로부터 인가받아 시행되고 있는 유자격자의 보수규정 등을 참고로 해야 할 것이다.

나. 감정료

‘감정인등 선정과 감정료 산정기준 등에 관한 예규’는 재판절차에서 시행하는 각종 감정의 감정인과 감정촉탁기관 및 감정과목별 담당의사의 선정과 지정, 감정절차 및 감정료 산정 등에 관한 사항을 정하고 있는데, 이 예규의 규정에 불구하고 재판장은 구체적 사정을 고려하여 감정료를 적절히 가감할

수 있다(감정예규 27조). 감정인이 감정서를 작성한 후 법원에 감정서를 제출하기 전에 소송 등이 화해, 청구의 포기·인낙, 소의 취하 기타 재판에 의하지 아니하고 종결된 경우의 감정료는 이 예규에서 정한 감정료의 2분의 1로 한다(28조 1항).

(1) 측량감정

(가) 토지·건물 등에 대한 측량감정의 감정료는 다음의 기준에 따라 정하되, 건물과 그 부지를 동시에 측량하는 경우에는 건물과 그 부지의 감정료를 합산한다(감정예규 29조).

① 지적공부상의 이동정리를 수반하는 측량감정의 경우에는 ‘지적측량수수료 산정기준 등에 관한 규정’에 따른 기준

② 그 밖의 ‘공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률’에 의한 지적측량감정의 경우에는 ‘지적측량수수료 산정기준 등에 관한 규정’에 따른 기준 소정의 금액에 70%를 곱한 금액

③ ‘공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률’에 의한 일반측량감정의 경우에는 ‘측량용역대가의 기준’에 따른 기준

(나) 측량감정을 위하여 필요한 공부 발급비(공적 장부 발급비), 물건조사비 그 밖에 이에 준하는 비용은 실제로 소요되는 비용에 의한다(감정예규 30조).

(2) 시가·임료·사용료 감정

(가) 시가·임료·사용료 감정의 감정료는 다음의 기준에 의한 금액 이내로 한다(감정예규 31조).

① 기본감정료: 감정평가액(임료·사용료 감정의 경우는 시가액)에 따라 ‘감정평가 법인등의 보수에 관한 기준’(위 기준 중 법원의 소송평가에 대하여는 할증률을 적용하여 산정하기로 하는 5조 2항 11호는 적용하지 아니한다)이 정한 평가수수료의 금액에 80%(다만 부동산 가격공시에 관한 법률 2조 2호에 따른 공동주택 중 아파트의 경우에는 70%)를 곱한 금액

② 초과감정료: 광산·온천 또는 광업권, 어장 또는 어업권, 특수용도의

건축물(교량, 댐, 선거, 대형공장 그 밖에 이에 준하는 물건), 산림·입목, 묘포, 관상용 식물 그 밖에 이에 준하는 식물, 육로나 공로에 의한 통행이 불가능한 도서지역 또는 비무장지역에 소재하는 물건에 대하여는 기본감정료의 50%를 가산. 다만 둘 이상이 중복되는 경우에는 하나만을 적용

③ 원격지 감정료: 동일한 명령에 따라 감정할 물건 상호 간의 거리가 40km 이상인 경우에는, 원격지에 소재하는 물건에 대하여 그 기본감정료의 50%의 범위 내에서 이를 가산할 수 있음

(나) 소급감정

감정명령 연도로부터 1년 이상 연도별로 현 시가 등과 동시에 소급감정을 하거나, 1년 이상 연도별로 소급감정만 할 때에는 앞서 본 원칙에서 정한 감정료에 현 시가 등의 감정료를 기준으로 소급감정년수에 따라 50%~300%까지 가산할 수 있다(감정예규 32조).

(다) 자료수집비 및 여비

시가 등의 감정을 위하여 필요한 자료수집비는 실제로 소요되는 비용에 의하고(감정예규 33조, 30조), 여비는 감정가액이 2억 원까지는 1인 2회, 감정가액이 2억 원 초과는 2인 2회를 기준으로 하여 민사소송비용규칙에서 정한 여비 정액으로 한다(34조).

(라) 동일한 감정명령에 의한 시가 등의 총 감정료가 290,000원 미만인 때에는 290,000원으로 하고, 7,200,000원을 초과할 때에는 7,200,000원으로 한다. 다만 자동차 등 동산의 감정가액이 5,000,000원 이하인 경우에는 100,000원으로 한다(감정예규 35조).

(3) 문서 감정

(가) 필적·문자·인영·지문 등의 비교에 의한 이동(異同) 여부의 감정료는 다음의 기준에 따라 정한다(감정예규 36조).

① 기본감정료(감정목적물과 대조자료 1종류를 감정하는 경우): 350,000원

② 초과감정료(감정목적물이 2개 이상인 경우): 추가 1개당 140,000원

(나) 인영, 지문의 위조·변조, 문자의 판독, 필기구 및 인주 등의 색소, 위조·변조 문서, 지질 등과 같은 이화학적 분석감정 및 문서작성연도감정의 감정료는 다음의 기준에 따라 정한다(감정예규 37조).

① 문서작성연도의 기본감정료: 용지의 지질분석(350,000원), 먹글씨인 경우(450,000원), 잉크, 그 밖의 경우(350,000원), 인영의 경우(350,000원)

② 그 밖의 이화학적 분석의 기본감정료: 400,000원

③ 초과감정료: 추가 1개당 140,000원

(다) 감정인의 여비는 1인 1회를 기준으로 민사소송비용규칙에서 정한 여비 정액으로 한다(감정예규 38조).

(4) 신체감정, 진료기록감정 등

신체감정과 진료기록 감정인에게 지급할 감정료는 다음과 같다(감정예규 39조).

신체감정의 감정인등에게 지급할 감정료는 과목당 다음 각 호의 구분에 따라 계산한 금액으로 하고, 감정과목이 2개 이상인 경우에는 각 과목당 감정료를 합산한다.

① 문항 수가 20개 이하인 경우: 800,000원

② 문항 수가 21개 이상 40개 이하인 경우: 800,000원 + (20개를 초과한 문항 수 × 30,000원)

③ 문항 수가 41개 이상인 경우: 1,400,000원 + (40개를 초과한 문항 수 × 50,000원)

진료기록감정의 감정인등에게 지급할 감정료는 과목당 다음 각 호의 구분에 따라 계산한 금액으로 하고, 감정과목이 2개 이상인 경우에는 각 과목당 감정료를 합산한다.

① 문항 수가 20개 이하인 경우: 1,200,000원

② 문항 수가 21개 이상 40개 이하인 경우: 1,200,000원 + (20개를 초과한 문항 수 × 30,000원)

③ 문항 수가 41개 이상인 경우: 1,800,000원 + (40개를 초과한 문항 수 × 50,000원)

신체감정, 진료기록감정의 감정인등에게 지급할 사실조회 또는 감정보완에 대한 비용은 과목당 다음 각 호의 구분에 따라 계산한 금액으로 한다.

① 문항 수가 5개 이하인 경우: 300,000원

② 문항 수가 6개 이상인 경우: 300,000원 + (5개를 초과한 문항 수 × 50,000원)

위에서 문항 수를 계산할 때 하나의 문항에 가지문항이 딸려 있거나 여러 질의사항이 포함되어 있는 경우에는 이를 별도의 문항으로 보아 문항 수에 산입한다. 재판장은 감정서 제출 또는 사실조회 회신의 신속성, 감정·사실조회 또는 감정보완의 난이도, 감정인등의 기일 출석 여부 등을 고려하여 위 감정료 또는 비용을 증액할 수 있다. 재판장은 사실조회 또는 감정보완이 ① 기존 감정서의 명백한 오류를 바로 잡고자 하는 경우, ② 기존 감정서의 내용 중 불분명한 것을 단지 명확히 하고자 하는 경우, ③ 그 밖에 감정인의 사유로 인하여 사실조회 또는 감정보완을 하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 위 비용을 지급하지 아니하거나 감액할 수 있다.

(5) 공사비 등의 감정

공사비, 유익비, 건축물의 구조, 공정 그 밖에 이에 준하는 공사비 등의 감정료는 감정인의 자격에 따라 ‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준’ 중 감정에 관한 업무의 대가기준 또는 ‘엔지니어링사업대가의 기준’이 정한 실비정액 가산식으로 산출된 금액으로 한다. 다만 제경비는 직접인건비의 80%, 기술료는 직접인건비와 제경비를 합한 금액의 15% 이내로 한다(감정예규 40조).

감정인의 여비는 민사소송비용규칙에서 정한 여비 정액으로 한다(감정예규 41조).

다. 통역료

통역인에게 지급할 통역료는 다음 기준에 따라 산정한다(통역·번역예규 25조).

(1) 실제 통역에 소요된 시간을 기초로 30분 단위(30분씩 끊어 남는 부분은 이를 30분으로 본다)로 통역료를 산정하되, 최초 30분에 대하여는 70,000원, 이후 추가되는 30분에 대하여는 매 30분마다 50,000원을 지급한다. 다만 판결의 선고에만 입회한 경우 그 시간이 30분 미만일 때에는 50,000원을 지급하고 30분 이상일 때에는 위 기준에 따라서 지급한다.

(2) 예정된 시간보다 절차가 늦게 진행되는 등의 사유로 통역인이 법정에서 대기하게 된 경우 그 대기 시간을 고려하여 통역료를 증액할 수 있고, 재판장은 통역의 난이도, 통역인의 전문성 정도 또는 통역의 수준 등을 감안하여 통역료를 적절히 증감할 수 있다.

(3) 재판장은 여비, 일당, 통역료, 번역료 등을 포괄한 정액으로 정할 수 있다.

법정통역센터에 상시 근무하는 통역인(수어통역인·농통역인 포함)이 전문임기제 공무원으로서 또는 위탁용역계약에 따라 제공하는 통역에 대하여는 법원에서 별도로 통역료를 지급하지 아니하고 그 통역료에 대하여는 그 절차의 종류를 가리지 않고 소송비용에 산입하지 아니한다(통역·번역예규 13조 4항).

라. 번역료

번역료는 A4용지를 기준(원문이 아닌 번역문을 기준으로 함)으로 장당 번역료를 산정하되, 국어를 외국어로 번역하는 경우는 장당 30,000원, 외국어를 국어로 번역하는 경우는 장당 20,000원을 지급한다. 다만 재판장은 번역의 난이도, 번역인의 전문성 정도 또는 번역의 수준 등 사정을 감안하여 번역료를 적절히 증감할 수 있다(통역·번역예규 25조).

법정통역센터에 상시 근무하는 번역인이 위탁용역계약에 따라 제공하는

번역에 대하여는 법원에서 별도로 번역료를 지급하지 아니하고 그 번역료에 대하여는 그 절차의 종류를 가리지 않고 소송비용에 산입하지 아니한다(통역·번역예규 13조 4항).

5. 법원 밖에서 증거조사를 하는 데 필요한 비용

가. 의 의

법관, 그 밖의 법원공무원이 법원 밖에서 증거조사를 함에 필요한 여비 및 숙박료는 소송비용에 포함되므로 당사자가 부담하여야 한다(민소비용 5조).

한편 현장검증의 경우 검증조서에 붙일 사진의 촬영에 소요되는 비용은 엄밀히 말하면 '기타 비용'에 해당하므로 당사자가 이를 부담하여야 한다(민소비용 9조). 그러나 실무상 그 실비액이 비교적 소액인 경우가 대부분이므로 이를 예납받고 있지는 않다.

법관 등의 증거조사를 위한 여비 등은 증인·감정인 등의 출석을 위한 여비 등과 다음과 같은 점에서 차이가 있는 것 외에는 그 계산방법은 증인 등의 여비 등에 관한 것과 마찬가지로 하던 된다.

첫째, 법관·법원공무원의 증거조사에 있어서는 '일당'을 지급하지 않는다(민소비용규 4조 2항).

둘째, 법관·법원공무원의 증거조사에 있어서 여비의 개념에는 '일비'가 포함된다(여비규 2조).

셋째, 법관·법원공무원은 법원공무원 여비 규칙 [별표 1] '여비 지급 구분표'에 따라 1호 내지 2호까지 직급에 따라 구분하여 지급한다(증인·감정인 등은 일률적으로 위 구분표의 2호 나목 해당자 소정액으로 한다).

[별표 1] 여비 지급 구분표

구분	해당공무원	
제1호	가목	대법원장, 대법관, 법원행정처장
	나목	사법연수원장, 고등법원장, 특허법원장, 법원행정처차장 기타 고등법원 부장판사급 이상의 법관 대법원장 비서실장, 법원공무원교육원장, 차관급인 법원공무원
	다목	10호봉 이상의 법관 1급 법원공무원 또는 1급 상당 보수를 받는 법원공무원
	라목	9호봉 이하의 법관 2급 및 3급(국장급에 한한다) 법원공무원 또는 2급 및 3급(국장급에 한한다) 상당 보수를 받는 법원공무원
제2호	가목	3급(과장급에 한한다)부터 5급까지 법원공무원(시간제근무공무원을 포함한다), 3급(과장급에 한한다)부터 5급까지 상당 보수를 받는 법원공무원, 「법원공무원규칙」 별표 5의5 가급에 해당하는 전문임기제공무원(시간제전문임기제공무원을 포함한다)
	나목	위 제1호, 제2호 가목에 해당하지 아니하는 법원공무원 (「공무원 보수규정」의 적용을 받는 자를 포함한다)

나. 범 위

(1) 일반원칙

법관, 그 밖의 법원공무원의 증거조사에 요하는 여비와 숙박료의 실비액은 법원공무원 여비 규칙 1장 내지 3장에 규정한 기준에 의한다(민소비용규 4조 1항 본문). 구체적인 기준은 법원공무원 여비 규칙 [별표 2] ‘국내 여비 지급표’에 따라 정해질 것이다. 다만 물가변동 기타의 사정으로 위 규칙 10조 내지 13조 및 16조 1항의 [별표 2] ‘국내 여비 지급표’에 정한 금액이 실제의 비용에 미달하는 경우에는 실제로 지출된 금액으로 하고, 관용차량에 의하여 여행하는 경우에는 자동차운임 또는 현지교통비에 갈음하여 그 차량 운행에 소요되는 연료대(6킬로미터 당 1리터)를 기준으로 한다(단서).

[별표 2] 국내 여비 지급표

(단위: 원)

구분	철도운임	선박운임	항공운임	자동차 운임	일비 (1일당)	숙박비 (1박당)	식비 (1일당)
제1호	실비 (특실)	실비 (1등급)	실비	실비	25,000	실비	25,000
제2호	실비 (일반실)	실비 (2등급)	실비	실비	25,000	실비 (상한액 서울특 별시 100,000, 광역시 80,000, 그 밖의 지역 은 70,000)	25,000

비고: 1. 위 표의 제1호란에도 불구하고 별표 1의 제1호 가목 중 대법원장의 일비와 식비는 실비로 한다.

1의2. 항공마일리지를 사용하여 항공운임을 절약한 공무원에 대해서는 일비의 50퍼센트를 추가로 지급하되, 추가로 지급되는 일비 총액은 항공마일리지 사용으로 절약된 항공운임의 범위에서 법원행정처장이 정하는 바에 따른다.

2. 항공운임이 2개 이상의 등급으로 구분되어 있는 경우에는 별표 3 비고에 따라 대법원장이 정하는 기준에 따른다.

3. 버스운임은 국토교통부장관 또는 특별시장·광역시장 및 특별자치시 도지사·특별자치도지사가 정하는 기준 및 요율의 범위에서 정해진 버스요금을 기준으로 한다.

4. 자가용 승용차를 이용하여 공무로 여행하는 경우의 운임은 표의 제1호란 및 제2호란에 따른 철도운임 또는 버스운임으로 한다. 다만 공무의 형편상 부득이한 사유로 자가용 승용차를 이용한 경우에는 연료비 및 통행료 등을 지급할 수 있고 구체적인 지급 기준은 법원행정처장이 정한다.

5. 운임 및 숙박비의 합인이 가능한 경우에는 합인된 요금을 지급한다.

(2) 근무지 내 국내출장의 특례

‘근무지 내 국내출장’이란 같은 시(특별시 및 광역시 및 특별자치시를 포함한다)·군 및 섬(제주특별자치도를 제외한다) 안에서의 출장이나 여행거리가 12킬로미터 미만인 출장을 말한다(여비규 18조 2항).

근무지 내 국내출장의 경우에 지급하는 일비(현지교통비)·식비·숙박료는 출장여행시간이 4시간 이상인 사람에 대하여는 20,000원을, 4시간 미만인

사람에 대하여는 10,000원을 지급한다(여비규 18조 1항 본문).

근무지 내 국내출장이 아닌 경우에도 실제 출장일수에 대하여만 일비, 숙박료, 식비 등을 지급하여야 함을 유의하여야 한다.

(3) 공용차량의 특례

공용차량은 대법원 및 그 소속기관이 관리운영하는 차량으로서, 차량의 용도는 승용(전용 및 업무용)·승합용·화물용 및 특수용으로 구분된다. 이 승용차량 중 전용차량은 대법관이나 각급 법원장, 법원행정처장이 지정하는 직위 보임자, 차관급인 법원공무원 등에게 배정되고, 나머지 차량은 각급기관의 재판·일반 업무용으로 배정된다.

관용차량에 의하여 여행하는 경우에는 자동차운임 또는 현지교통비에 갈음하여 그 차량운행에 소요되는 연료대(6킬로미터당 1리터)를 기준으로 한다(민소비용규 4조 1항 단서). 또한 근무지내 국내출장의 경우 전용차량 배정자에 대하여는 일비·식비·숙박료를 지급하지 않고, 공용차량을 이용하는 공무원에 대하여는 10,000원을 감액하여 지급한다(여비규 18조 1항 단서).

6. 송달료·운반비·공고비 및 기타 법원에 납부한 비용

가. 통신·운반에 요한 비용

민사소송비용법 7조는 “통신과 운반에 요한 비용은 그 실비액에 의한다.”라고 규정하고 있으므로 이러한 비용은 소송비용으로서 당사자가 부담하여야 한다.

‘통신에 요한 비용’으로는 송달료를 들 수 있는데, 당해 심급의 시작을 구하는 기본적 신청을 할 때에는 반드시 송달료를 예납하여야 한다. 송달료는 성질상 민사에납금의 일종이나 다른 민사에납금과는 다른 특수성을 가지기 때문에 그 처리에 관하여는 앞서 본 민사에납금에 관한 여러 규정이 준용되지 않고, 송달료규칙 및 ‘송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령’과 같은 별도의 규정이 제정되어 시행되고 있다.

송달료의 납부기준 및 예납방식에 관한 자세한 내용은 제6장(접수사무) 제2절 6. 참조.

‘운반에 요한 비용’이라 함은 주로 상소 또는 이송에 의해 기록을 송부하거나 반환하는 경우에 발생하는 비용을 말한다. 실무상은 상소장 접수 시에 원심법원이 상급심의 송달료와 기록송부 및 반송에 요하는 비용을 예납받아 기록송부 시에 기록과 함께 상급심에 송부하는 절차를 취하고 있는데, 그 예납의 절차와 방법 등은 송달료와 마찬가지로 처리되고 있으므로, 송달료에 관한 부분을 참조하면 된다.

나. 집행관·법원경위에 의한 송달비용

(1) 집행관에 의한 송달비용

집행관에 대한 수수료 및 비용은 대부분 ‘집행비용’(민사집행의 준비 및 실시를 위하여 필요한 비용)으로서, 이에 대한 설명은 『법원실무제요 민사집행(I)』에서 자세히 설명하고 있다. 여기에서는 ‘소송비용’에 해당하는 집행관에 의한 서류의 송달에 관한 비용에 관하여 살펴본다.

집행관이 민사소송절차와 관련하여 서류를 송달한 경우에는 집행관수수료 규칙에 따른 수수료와 일당 및 비용(여비·숙박료)을 지급받는다.

수수료는 1건에 1,000원(신청에 의하여 휴일 또는 야간에 행하여지는 경우에는 1,500원)이다. 집행관이 동일사건에 관하여 동일한 일시·장소에서 동일인에게 소송에 관한 서류를 송달하는 경우에는 그 통수에 관계없이 1건으로 한다(집수규 2조).

여비·숙박료는 집행관이 서류송달을 위하여 이를 지출하는 경우에 지급받는데(집수규 20조 12호 본문), 그중 여비는 법원경위가 소송서류를 송달할 때 지급받는 여비금액으로 한다.

(2) 법원경위에 의한 송달비용

법원은 집행관을 사용하기 어려운 사정이 있다고 인정될 때에는 법원경위

로 하여금 소송서류를 송달하게 할 수 있다(법조 64조 3항).

법원경위가 소송서류를 송달하는 경우 지급할 여비는 법원공무원여비규칙 [별표 2] 국내여비지급표에 정한 일비와 교통요금, 유류비 등 물가수준을 고려하여 대법관회의에서 정하고, 그 밖에 일당이나 수수료는 지급하지 아니한다(민소규 4조의2 1항). 이에 따라 대법관회의에서 2025년도에 적용되는 운임, 숙박비, 식비는 민사소송비용규칙 4조 1항에 따라 산정된 실비액으로, 일비는 1일 15,000원(단, 주간·야간·휴일송달을 각 1회씩 실시하는 통합특별송달 방식으로 소송서류를 송달하는 경우의 일비는 1일 20,000원)으로 정한 바 있다. 동일사건에 관하여 동일한 일시, 장소에서 동일인에게 소송에 관한 서류를 송달하는 경우에는 그 통수에 관계없이 1건으로 한다(2항).

다. 공고비

민사소송비용법 8조는 “관보·신문지에 공고한 비용은 그 정액에 의한다.”라고 규정하고 있으므로, 공고비는 그 정액이 소송비용으로 산입된다.

공시최고절차에서 공시최고와 제권판결 요지의 공고는 공고사항을 법원 홈페이지 법원공고란에 게시하는 방법으로 하고(공고방법예규 3조), 가사비송 절차에서의 공고는 공고사항을 법원 홈페이지 법원공고란에 게시하는 방법으로 한다(4조). 회생절차·파산절차·개인회생절차상의 공고는 관보에의 게재 또는 대법원규칙이 정하는 방법에 의하도록 되어 있는데(채무자회생 9조 1항), ‘대법원규칙이 정하는 방법’은 법원이 지정하는 일간신문에 게재하거나 전자통신매체를 이용한 공고의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다(채무자회생규 6조 1항).

공고비 역시 성질상 민사에납금의 일종이므로 그 처리에 관하여도 민사에납금에 관한 여러 규정을 준용하면 될 것이다.

라. 사실조사 촉탁 비용

법원은 공공기관·학교, 그 밖의 단체·개인 또는 외국의 공공기관에게 그 업무에 속하는 사항에 관하여 필요한 조사 또는 보관증인 문서의 등본·사본의 송부를 촉탁할 수 있다(민소 294조). 이러한 사실조사촉탁을 한 경우 조사촉탁의 상대방에게 지급하는 비용은 ‘기타 비용’으로서 소송비용에 포함되고 이는 실비액에 의한다(민소비용 9조).

사실조사촉탁에 관하여는 ‘사실조사 촉탁 등의 비용 지급에 관한 예규’가 제정되어 있다. 이 예규에 따르면 법원은 필요한 경우에는 촉탁의 상대방에게 조사에 소요되는 예상비용액 산정서를 제출하게 할 수 있고(사실조사비용 예규 4조 1항), 법원은 위 예상비용액 산정서 또는 조사촉탁할 내용을 종합하여 예납할 금액을 정하며(2항), 촉탁의 상대방은 법원에 조사보고서 또는 문서 등을 제출할 때 비용청구서를 함께 제출하여야 한다(5조).

법원은 조사보고서 또는 제출 문서 등과 비용청구서의 내용을 검토하여 상당하다고 인정하는 금액을 비용으로 지급한다. 다만 의료과오 여부, 질병의 원인 등에 관하여 대한의사협회 기타 의료단체에 사실조회·감정촉탁을 하는 경우에 지급할 금액은 250,000원을 기준으로 하여 적절히 가감할 수 있다(사실조사비용예규 6조).

마. 법원이 선임한 특별대리인 등의 보수

민사소송법 62조, 62조의2, 64조 등의 규정에 따라 법원이 제한능력자나 의사무능력자, 법인을 위해 특별대리인을 선임한 경우 그 보수는 법원이 적절한 액으로 정하여 예납시키고, 법원보관금취급규칙에 따라 처리하게 된다. 또한 부재자의 재산관리인(민법 26조), 상속재산관리인(1023조 2항, 1040조, 1044조, 1047조, 1053조 2항 등)에 대한 보수 및 비용도 이 범주에 포함된다.

다만 이들 특별대리인이나 재산관리인은 보통 예납할 당사자 또는 사건관계인과 동거하는 친족이거나 기타 밀접한 관계에 있는 사람이 대부분이므로

그 보수청구를 포기하는 예가 많다. 그 포기의사가 명백한 경우에는 그 보수의 예납을 명할 필요도 없다.

바. 변론의 속기 또는 녹음에 드는 비용

변론의 속기 또는 녹음이 법령상 또는 소송절차진행상 필요한 경우에 발생하는 비용을 말한다. 이러한 비용은 속기·녹음이 당사자의 신청에 의한 것이든, 직권에 의한 것이든 소송비용에 포함된다(민소규 19조 1항 2호 참조). 일반적으로 변론의 속기·녹음을 신청하는 경우에 인지액 외에 속기·녹음의 실시를 위한 별도의 비용을 받는 것은 아니지만, 법원이 특별히 속기·녹음에 필요한 비용의 예납을 명한 경우에는 이를 예납하여야 한다(속기·녹음예규 9조 3항). 이러한 비용은 기타 비용으로서 소송비용에 산입되는 비용은 실비액이다(민소비용 9조).

7. 당사자비용

가. 서기로

(1) 인정 범위

소장 기타 소송에 필요한 서류의 서기로 및 도면의 작성료는 대법원규칙이 정하는 바에 따른다(민소비용 3조).

‘소송에 필요한 서류 또는 도면’이라 함은 소장·신청서, 준비서면, 서증등본, 번역문 등 법령에 정하여진 절차의 진행을 위하여 당사자가 작성·제출하여야 할 것으로서 당해 소송 등 절차에 있어서 자료로 된 것을 의미하고, ‘서기로’란 서류의 작성 수수료 또는 작성비용을 말한다.

제출의무가 정해져 있는 한 법원에 제출하는 원본뿐 아니라 그 부분 또는 사본에 관하여도 서기로는 인정된다. 그러나 진술되지 아니한 준비서면, 채택되지 아니한 서증의 사본, 각하된 증거신청의 신청서 등은 당해 사건의 자료로 된 것이 아니므로 서기로가 인정되지 아니하고, 당사자에게 신청권이

없고 단지 법원의 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없는 신청 등 서류에 대하여도 서기료는 인정되지 아니한다.

(2) 비용액

서기료는 1면 16행 이상, 1행 20자 이상으로 된 1면마다 250원이고(1면에 미달한 경우에는 1면으로 본다), 도면의 작성료는 그 정밀도에 따라 1면에 250원 이상 1,000원 이하로 한다. 다만 소액사건심판법 4조 및 5조의 규정에 의하여 구술로써 소를 제기한 경우에는 소장의 서기료를 소송비용으로 하지 못한다(민소비용규 2조 1항, 2항).

이들 서류 등을 법무사로 하여금 작성·제출하게 한 경우에 법무사에게 지급한 또는 지급할 서기료·도면작성료 및 제출대행수수료는 대한법무사협회의 회칙이 정하는 법무사의 보수에 관한 규정에 정한 금액으로 하나(민소비용규 2조 3항), 위 금액 전부를 소송비용에 산입하는 것이 소송목적의 값, 사건의 특성과 난이도 등에 비추어 현저히 부당하다고 인정되는 경우에는 법원은 상당한 정도까지 감액 산정할 수 있다(4항).

소송에 필요한 서류가 외국어로 된 경우에는 번역문을 붙여야 하고(민소 277조, 민소규 106조 2항), 서류를 외국인에게 송달하여야 하는 경우에는 그 외국어로 된 번역문을 붙일 수 있는데, 그 번역료의 액은 실비액에 의한다(민소비용 9조).

나. 관청 등으로부터의 서류발급 비용

(1) 인정 범위

법령의 규정상 또는 해석상 관청 기타 공공단체 또는 공증인이 작성·발급하는 문서 자체의 제출이 요구되는 경우에는 이를 발급받는 데 소요되는 비용이 기타 비용으로서 소송비용으로 인정된다(민소비용 9조 참조).

이러한 비용이 인정되는 서류의 예로서는 ① 법정대리인·법인대표자인 자격을 증명하기 위하여(민소 58조, 64조) 또는 소송절차의 수계신청서에 첨

부하기 위하여(233조 내지 241조) 제출되는 가족관계등록사항증명서 등 또는 법인등기사항증명서, ② 소송목적의 값 계산의 자료로서 제출되는 토지대장 등본·공시지가확인원 또는 건축물대장등본(인지규 8조 1항, 2항), ③ 기일변경신청서에 첨부하기 위한 다른 사건의 기일지정증명서, ④ 부동산에 관한 소장에 첨부되는 부동산등기사항증명서, ⑤ 친족·상속관계 사건의 소장에 붙이는 가족관계등록사항증명서(민소규 63조 2항) 등을 들 수 있다.

(2) 비용액

(가) 서류발급을 위하여 지급한 수수료

법원으로부터 발급받는 각종 민사소송서류 등의 인지액은 민사소송 등 인지법 및 ‘민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규’를, 등기사항증명서 교부 수수료 등은 ‘등기사항증명서 등 수수료규칙’을, 가족관계등록사항증명서 교부 수수료 등은 ‘가족관계의 등록 등에 관한 규칙’을 참조할 것이다.

(나) 서류발급을 위하여 지출된 여비(왕복비용)

서류발급을 위하여 지출된 여비는 실비액에 의한다(민소비용 9조 참조). 다만 우편으로 신청하여 발급받는 것이 가능한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 실제로 발급받은 경위를 따지지 아니하고 왕복 등기우편요금에 의할 것이다.

다. 제출비용

소장 기타 소송에 필요한 서류 및 관청으로부터 발급받은 서류를 법원에 제출하기 위하여 지출한 비용은 소송비용이 되고, 그 비용액은 실비액에 의한다(민소비용 9조 참조). 제출비용의 계산단위는 같은 사건에서의 ‘제출횟수’에 의하므로, 예컨대 소장·위임장·서증 등을 동시에 제출한 경우에는 1회의 제출비용만이 인정된다.

제출비용은 실비액에 의하여야 하지만, 실제로 서류를 직접 지참하여 제

출하였는지 또는 우편으로 제출하였는지 여부에 불구하고 일률적으로 등기 우편요금에 의하는 것이 실무관행이다. 당사자가 어떤 제출방법을 택하였는가는 우연한 사정에 의한 것일 뿐만 아니라, 지참제출의 필요성 유무를 판정하는 것도 곤란한 문제이기 때문이다.

다만 법무사에게 서류의 작성분만 아니라 그 제출까지 의뢰한 경우의 제출비용은 대한법무사협회의 회칙이 정하는 '법무사의 보수에 관한 규정'에 정한 금액으로 하나(민소비용규 2조 3항), 위 금액 전부를 소송비용에 산입하는 것이 소송목적의 값, 사건의 특성과 난이도 등에 비추어 현저히 부당하다고 인정되는 경우에는 법원은 상당한 정도까지 감액 산정할 수 있다(4항).

라. 당사자 또는 대리인의 기일출석비용

당사자 본인 또는 법정대리인, 법인의 대표자 기타 당사자에 준하는 사람이 법원 또는 법관이 정한 기일에 출석하기 위하여 소요되는 비용(일당·여비·숙박료)은 증인·감정인 등의 경우와 같은 액수의 비용이 소송비용으로 인정된다(민소비용 4조). 기일이란 법원 또는 법관이 정한 기일을 의미하는 것이고, 출석 여부는 조서의 기재에 따라 판단한다.

공동친권자인 부모가 함께 출석한 때(민법 909조 1항), 공동지배인(상법 12조)·공동대표(208조)의 경우 공동지배인 또는 공동대표 모두가 출석한 때에는 출석한 사람 모두의 출석비용이 포함되지만, 그 밖의 법정대리인, 법인대표자 등은 2인 이상이 출석하더라도 그중 가장 낮은 액의 1인 출석비용만을 소송비용으로 인정함이 타당하다(민소 109조 2항 참조).

소송대리인이 선임되어 있는 경우 소송대리인의 기일출석을 위한 일당·여비·숙박료도 소송비용이 되는지에 관하여 견해가 대립한다. 최근 실무는 특별한 사정이 없는 한 소송대리인의 기일출석비용을 소송비용으로 인정하지 않는 경우가 많다. 긍정설에 의하더라도 소송대리인이 당사자와 함께 기일에 출석한 때에는 당사자분만이 인정되고, 다만 당사자 본인이 직접 출석

명령 또는 출석요구를 받은 때, 당사자 본인신문을 위하여 출석한 때에는 본인분 및 대리인분이 모두 소송비용으로 인정된다. 2인 이상의 소송대리인이 선임되어 있는 경우에는 그중 가장 낮은 액의 1인 출석비용만을 소송비용으로 인정함이 타당하다(민소 109조 2항 참조).

일당·여비·숙박료의 구체적인 산출기준은 증인·감정인 등에 대한 일당·여비 등 설명 부분 참조.

마. 변호사의 보수

(1) 개 요

소송을 대리한 변호사에게 당사자가 지급하였거나 지급할 보수는 대법원 규칙이 정하는 금액의 범위 안에서 소송비용으로 인정된다(민소 109조 1항). 당사자가 임의로 변호사를 소송대리인으로 선임한 경우뿐 아니라 법원이 선임을 명한 경우(144조 2항)에도 모두 소송비용으로 인정된다. 소송당사자의 일방만이 변호사를 선임한 경우에도 마찬가지다(대법원 2004. 7. 5. 자 2004마414 결정).

소송구조에 따라 변호사보수를 구조받은 당사자의 상대방이 소송비용을 부담하게 된 경우에, 변호사는 소송비용을 부담하는 상대방에 대하여 구조를 받은 당사자의 집행권원으로 변호사보수 등에 관한 소송비용액확정결정 신청과 강제집행을 할 수 있다(민소 132조 1항, 2항).

변호사보수에 관한 소송비용액의 확정결정을 신청할 때에 소명자료로 제출하여야 하는 변호사보수 영수증은 변호사가 해당 사건의 부가가치세를 신고할 때 세무관서에 제출하였던 것에 한정되는 것이 아니라, 법원이 소송비용액의 소명에 충분하다고 인정할 수 있는 것이라면 당해 변호사가 발행하는 사문서인 영수증이라도 민사소송법 110조 2항에서 정한 소송비용액의 소명에 필요한 서면이 될 수 있다(대법원 2012. 2. 28. 자 2011마2173 결정).

(2) 인정 범위

소송비용에 산입되는 변호사보수에는 당사자가 보수계약에 의하여 현실적으로 지급한 것뿐만 아니라 사후에 지급하기로 약정한 것까지 포함되고(대법원 2005. 4. 30. 자 2004마1055 결정), 따라서 소송비용에 포함되는 변호사보수인지를 판단할 때에는 특정금액의 지급의무가 발생하였는지가 문제 될 뿐 그 지급방법이나 실제 지급 여부는 영향을 미치지 아니한다(대법원 2022. 4. 8. 자 2021마7301 결정). 착수금 외에 성공보수금을 지급하기로 약정하였다면 그 성공보수금도 소송비용에 포함된다(대법원 2023. 3. 21. 자 2022마7361 결정). 소송위임에 따른 보수계약에서 '성공보수는 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙에 따라 소송비용에 산입할 변호사보수로 한다.'는 취지로 약정하였다면 그러한 성공보수금도 소송비용에 산입되는 변호사보수에 해당할 수 있다(대법원 2023. 3. 21. 자 2022마7361 결정). 제3자가 변호사보수를 지급한 경우에도 당사자가 지급한 것과 동일하다고 볼 수 있는 사정이 인정되면 소송비용에 산입되는 변호사보수로 인정할 수 있다(대법원 2020. 4. 24. 자 2019마6990 결정).

변호사보수를 소송비용에 산입하는 것은 소송대리인으로 선임된 변호사가 정상적으로 소송절차에 관여한 경우에 하는 것이지 소송사건의 변론종결시까지 변론이나 증거조사 등 소송절차에 전혀 관여한 바가 없다면 그에 대하여 보수가 지급되었다 하더라도 소송비용에 포함될 수 없다(대법원 1992. 11. 30. 자 90마1003 결정). 그러나 당사자가 상대방의 항소에 대응하여 변호사를 소송대리인으로 선임하고 변호사보수를 지급하였다면 항소심 제1회 변론기일 전에 상대방이 항소를 취하하였더라도, 그때까지 소송대리인이 소송절차에 관여하기 위한 준비행위도 하지 않았거나 지급한 변호사보수를 회수하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 변호사보수는 소송수행에 필요한 한도 내에서 소송비용에 포함될 수 있다(대법원 2023. 9. 19. 자 2023마6574 결정). 소송대리인이 당사자에게 법원에 제출할 준비서면 초안을 이메일로

송부하는 것도 소송절차에 관여하기 위한 준비행위로 볼 수 있다(대법원 2025. 3. 11. 자 2024무968 결정).

당사자가 본안소송과 보전소송을 동일한 소송대리인에게 위임한 경우 본안소송과 보전소송을 구별하여 별도로 변호사보수 지급 약정을 하였는지는 소송위임계약의 체결 경위와 내용, 본안소송과 보전소송의 진행 경과 등 여러 사정을 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2023. 11. 9. 자 2023마6427 결정).

본안소송을 위임받은 변호사가 당사자를 대리하여 소송비용액 확정신청을 하면서 당사자로부터 그 대가를 별도로 지급받거나 지급받기로 하였다면 소송행위에 필요한 비용의 한도에서 그 대가 역시 변호사보수에 포함될 수 있는데, 본안소송에 관하여 체결된 보수약정에 따른 보수액이 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙에 따라 산정된 금액에 미치지 못하는 경우에만 그 차액 범위 내에서만 소송비용으로 인정할 수 있고, 위 대가가 소송행위에 필요한 한도에 포함되는지 판단할 때에는 대한법무사협회 회칙으로 정해진 ‘법무사 보수기준’을 참조할 수 있다(대법원 2023. 11. 2. 자 2023마5298 결정).

당사자가 부가가치세를 포함하여 변호사보수를 지급하거나 지급하기로 약정하였다면 그 부가가치세도 소송비용에 산입되는 변호사보수에 해당하는데, 그 부가가치세가 사업자인 당사자의 부가가치세법 38조 1항 1호에 따른 매입세액에 해당하여 매출세액에서 공제하거나 환급받을 수 있다면 실질적으로 당사자의 부담으로 돌아가지 않으므로 상대방에게 그 부가가치세 상당의 소송비용 상환을 구할 수 없고, 반면 그 부가가치세가 부가가치세법 39조 1항 7호에서 규정한 ‘면세사업에 관련된 매입세액’ 등에 해당하여 이를 당사자의 매출세액에서 공제하거나 환급받을 수 없는 때에는 이는 실질적으로 당사자의 부담이 되므로 상대방에게 그 부가가치세 상당의 소송비용 상환을 구할 수 있다(대법원 2022. 1. 27. 자 2021마6871 결정).

채무자가 지급명령 정본을 송달받은 후 이에 대응하여 변호사를 소송대리

인으로 선임하여 이의신청을 하였다면, 채권자가 소송으로의 이행에 따른 인지를 보정하지 않아 지급명령신청서가 각하되더라도 그때까지 채무자의 소송대리인이 소송절차에 관여하기 위한 준비행위를 하지 않았거나 지급한 변호사보수를 회수하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 변호사보수는 소송수행에 필요한 한도 내에서 소송비용에 포함될 수 있다(대법원 2024. 5. 30. 자 2024마5324 결정).

채권조사확정재판의 신청비용에 변호사보수는 포함되지 않는다(대법원 2023. 10. 20. 자 2020마6610 결정). 마류 가사비송사건에서 변호사보수는 그 절차비용에 산입된다(대법원 2022. 3. 22. 자 2020스507 결정).

(3) 산정기준

소송비용에 산입할 변호사의 보수는 ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙’에서 정하고 있는데, 구체적인 산정기준은 다음과 같다.

소송비용에 산입되는 변호사의 보수는 당사자가 보수계약에 의하여 지급한 또는 지급할 보수액의 범위 내에서 각 심급단위로 소송목적의 값에 따라 아래와 같은 [변호사보수산입표](변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 별표)의 기준에 의하여 산정한다(변호사보수산입규 3조 1항). [변호사보수산입표]는 소송물가액이 커짐에 따라 변호사보수의 산정비율이 낮아지는 역진제 방식으로 되어 있다.

가압류·가처분명령의 신청, 그 명령에 대한 이의 또는 취소의 신청사건에 있어서 소송비용에 산입되는 변호사의 보수는 지급한 또는 지급할 보수액의 범위 내에서, 각 심급단위로 피보전권리의 값에 따라 [변호사보수산입표]의 기준에 의하여 산정한 금액의 2분의 1로 한다(변호사보수산입규 3조 2항 본문). 즉 ① 지급보수액과 ② [변호사보수산입표]의 기준에 의하여 산정한 금액의 2분의 1에 해당하는 금액 중 적은 금액이 소송비용이 된다. 다만 가압류·가처분명령의 신청사건에 있어서는 변론 또는 심문을 거친 경우에 한한다(단서). 가압류·가처분명령의 신청사건이 변론이나 심문 없이 진행된 경우

에는 소송이 대심적 구조의 형태를 지니지 않고 ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙’ 3조 2항 단서의 반대해석상 변호사보수를 소송비용에 산입할 수 없다(대법원 2010. 5. 25. 자 2010마181 결정 등). 여기서 ‘심문’이란 당사자, 그 밖의 이해관계인에게 적당한 방법으로 진술할 기회를 주는 것으로서 반드시 법정에서 기일을 여는 방식으로 진행할 필요가 없고 서면 또는 구두로 진술할 기회를 부여함으로써 심문 절차를 진행할 수도 있다. 따라서 가압류·가처분명령의 신청사건이라고 하더라도 실질적으로 서로 대립하는 당사자가 소송에서 자기의 권리신장을 위하여 공격·방어할 수 있는 기회가 보장되는 대심적 소송구조가 형성된 경우에는 비록 심문기일이 실제로 진행되지 않았다 하더라도 심문 자체가 진행되지 않았다고 볼 수 없다는 이유로 변호사보수를 소송비용에 산입할 수 있다는 것이 다수의 실무이다. 또한 일단 가압류·가처분명령의 신청사건에 대한 심리가 제1심 단계에서 변론 또는 심문을 거쳐 대심적인 구조로 들어선 이상 그에 대한 항고심에서 변론 또는 심문기일이 열리기 전에 항고인의 항고취하로 사건이 종결되었다고 하더라도 그 이전에 항고인의 상대방이 소송대리인을 선임하고 그 소송대리인이 항고이유에 대하여 답변서 등을 제출하였다면 그 상대방이 지급한 변호사보수는 소송비용에 산입되고(대법원 2015. 9. 3. 자 2015마1043 결정), 반면 가압류·가처분명령의 신청사건에 대한 심리가 제1심 단계에서 변론 또는 심문을 거쳐 대심적 구조로 들어섰다고 하더라도 항고심에서 변론 또는 심문기일이 열리기 전에 항고인의 항고취하로 사건이 종결되었고 그때까지 항고인의 상대방이 선임한 소송대리인이 항고이유에 대하여 답변서를 제출하는 등의 소송행위를 하지 않았다면 그 상대방이 지급한 변호사보수는 소송비용에 산입될 수 없다(대법원 2022. 12. 20. 자 2022마6636 결정). 가처분 사건 및 이에 대한 가처분의 사건은 모두 하나의 심급단위로 보아 소송비용에 산입되는 변호사의 보수를 산정하여야 한다(대법원 2024. 1. 25. 자 2023마7238 결정).

소송목적의 값과 피보전권리의 값의 계산은 민사소송 등 인지법 2조의 규정에 의하고, 청구취지 또는 신청취지를 변경한 경우에는 변경한 청구취지 또는 신청취지를 기준으로 한다(변호사보수산입규 4조). 상소심에서 선임한 변호사보수 중 소송비용에 산입할 금액의 산정기준이 되는 소송목적의 값은 상소로써 불복하는 범위를 기준으로 한다(대법원 2001. 9. 3. 자 2000마4624 결정). 항소인이 항소장 제출 이후 피항소인이 소송대리인을 선임하기 전에 불복신청의 범위를 감축한 경우 소송비용에 산입되는 변호사의 보수는 감축된 불복신청의 범위를 기준으로 산정하는 것이 타당하다(대법원 2017. 2. 7. 자 2016마937 결정).

본소에 대하여 반소가 제기된 경우 소송비용에 산입될 변호사보수 산정의 기준이 되는 소송목적의 값은 본소와 반소의 목적이 다른 경우에는 본소 소송목적의 값과 반소 소송목적의 값을 합산한 금액으로, 그 목적이 동일한 경우에는 각 소송목적의 값 중 다액으로 한다(대법원 2022. 7. 18. 자 2021마7326 결정).

중재판정 집행 신청사건의 경우 민사소송 등 인지규칙 16조 1호 가목(집행판결을 구하는 소)을 유추적용하여 중재판정에서 인정된 권리 가액의 1/2을 기준으로 소송목적의 값을 계산하여 그에 따라 소송비용에 산입될 변호사보수를 산정한다(대법원 2021. 10. 15. 자 2020마7667 결정).

당사자 사이에 소송비용을 일정 비율로 분담하도록 재판이 된 경우 소송비용액확정신청을 한 신청인에게 피신청인이 상환해야 할 변호사 보수를 확정할 때에는 신청인이 변호사에게 보수계약에 따라 지급하거나 지급할 금액과 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙에 따라 산정한 금액을 비교하여 그중 작은 금액을 소송비용으로 결정한 다음 그에 대하여 소송비용 부담재판의 분담비율을 적용하여 계산해야 한다(대법원 2022. 5. 31. 자 2022마5141 결정).

당사자들 사이에 이른바 성공보수의 약정을 하면서 전 심급을 통하여 최

종적으로 승소한 금액의 일정 비율을 성공보수금으로 지급하기로 한 경우, 각 심급별 소송비용에 산입될 성공보수는 최종 소송결과에 따라 확정된 성공보수금을 승소한 심급들 사이에서 각 심급별 승소금액에 따라 안분하는 방법으로 산정하여야 하고, 패소한 심급에의 소송비용에 산입할 수는 없다(대법원 2012. 1. 27. 자 2011마1941 결정).

파기환송 전후의 항소심을 별개의 심급으로 보지 않고 하나의 심급으로 보아 소송비용에 산입될 변호사보수를 산정한다(대법원 2023. 2. 23. 자 2022마5808 결정). 반면 파기환송 사건이 다시 상고된 경우 소송비용에 산입될 변호사보수를 산정할 때에는 새로운 상고심은 환송 전 상고심과 별개의 심급으로 보아야 한다(대법원 1996. 4. 4. 자 96마148 결정).

[변호사보수산입표]

소송목적 또는 피보전권리의 값	소송비용에 산입되는 비율 또는 산입액
300만원까지 부분	30만원
300만원을 초과하여 2,000만원까지 부분 $[30\text{만원} + (\text{소송목적의 값} - 300\text{만원}) \times \frac{10}{100}]$	10%
2,000만원을 초과하여 5,000만원까지 부분 $[200\text{만원} + (\text{소송목적의 값} - 2,000\text{만원}) \times \frac{8}{100}]$	8%
5,000만원을 초과하여 1억원까지 부분 $[440\text{만원} + (\text{소송목적의 값} - 5,000\text{만원}) \times \frac{6}{100}]$	6%
1억원을 초과하여 1억5천만원까지 부분 $[740\text{만원} + (\text{소송목적의 값} - 1\text{억원}) \times \frac{4}{100}]$	4%
1억5천만원을 초과하여 2억원까지 부분 $[940\text{만원} + (\text{소송목적의 값} - 1\text{억5천만원}) \times \frac{2}{100}]$	2%

소송목적 또는 피보전권리의 값	소송비용에 산입되는 비율 또는 산입액
2억원을 초과하여 5억원까지 부분 $[1,040\text{만원} + (\text{소송목적의 값} - 2\text{억원}) \times \frac{1}{100}]$	1%
5억원을 초과하는 부분 $[1,340\text{만원} + (\text{소송목적의 값} - 5\text{억원}) \times \frac{0.5}{100}]$	0.5%

위 [변호사보수산입표](변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 별표)는 2020. 12. 28. 개정·시행되었다. 구 변호사보수산입표는 2018. 3. 7. 개정되어 2018. 4. 1. 시행된 바 있는데, 본안소송이 2018. 4. 1. 전에 법원에 접수된 사건에 대해서는 2018. 3. 7. 개정 전 [변호사보수산입표]가 적용된다(대법원 2023. 11. 7. 자 2023마7064 결정). 2018. 4. 1. 전에 본소가 제기된 후 2018. 4. 1. 이후 반소가 제기된 경우, 소송비용에 산입되는 변호사의 보수는 본소와 반소의 각 소송목적의 값을 합산하거나 다액인 소송목적의 값을 기준으로 하여 본소에 관하여는 2018. 3. 7. 개정 전 [변호사보수산입표]를 적용하고, 반소에 관하여는 2018. 3. 7. 개정 후 [변호사보수산입표]를 적용한 후 각 본소와 반소의 소송목적의 값의 비율에 따라 안분하여 합산하는 방식으로 산정하여야 한다(대법원 2022. 7. 18. 자 2021마7326 결정).

(4) 공동소송과 변호사보수

여러 사람의 공동소송인이 공동으로 변호사를 선임하여 소송을 수행하게 한 경우에 변호사보수를 산정함에 있어서는, 특별한 사정(예컨대 그 공동소송이 실질적으로는 독립소송이나 다름없을 정도로 공동소송인 사이에 관련성이 희박하면서도 형식상으로만 공동소송으로 되어 있다는 등)이 없는 한, 각 공동소송인 별로 소송목적의 값에 따라 변호사보수를 계산한 다음 이를 합산할 것이 아니라, 동일한 변호사를 선임한 공동소송인들의 각 소송목적의 값을 모두 합

산한 총액을 기준으로 변호사보수를 산정하여야 한다(대법원 2000. 11. 30. 자 2000마5563 전원합의체 결정). 동일한 변호사를 선임하는 공동소송인들 사이에 소송물의 중복관계가 있는 경우에는 변호사보수 계산의 기준이 되는 소송목적의 값은 각 공동소송인의 소송물 중 최대액의 소송목적의 값만을 기준으로 하고, 중복된 공동소송인의 소송목적의 값을 합산하여서는 아니 된다(대법원 2001. 8. 13. 자 2000마7028 결정).

이와는 달리 별개로 진행된 복수의 소송에서 당사자가 각각 별도로 변호사를 소송대리인으로 선임하였다가 나중에 법원의 변론병합결정에 의하여 공동소송인이 되었다면, 그 선임된 변호사가 동일인이라고 하더라도 그 공동소송인마다 따로 소송목적의 값에 따라 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 3조에 의한 변호사보수액을 산정한 후 이를 합산하여야 한다(대법원 2008. 6. 23. 자 2007마634 결정). 또한 1인 또는 수인에 의하여 특정인을 상대로 하여 각각 독립된 소송으로 소송이 제기되자, 그 특정인이 각 소송에 대하여 동일한 소송대리인을 선임하여 소송을 수행하게 하였는데, 나중에 법원의 변론병합결정에 의하여 그 복수의 소송이 하나의 공동소송으로 병합되었다면, 그 특정인이 지출한 변호사보수 중 상대방 공동소송인들이 부담할 변호사보수를 소송비용에 산입함에 있어서는, 특별한 사정이 없는 한 병합되기 전의 각 소송의 소송목적의 값을 기준으로 ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙’ 3조에 의한 변호사보수액을 각각 산정한 후 이를 합산하는 방법으로 소송비용에 산입될 변호사보수액을 산정하여야 한다(대법원 2014. 6. 12. 자 2014마145 결정).

수인의 공동소송인이 패소한 경우, 그중 1인이 승소한 상대방 당사자에게 부담하여야 할 소송비용에 산입되는 변호사보수는 그 1인이 관련된 소송목적의 값만을 기준으로 산정할 것이 아니고, 전체 소송목적의 값을 기준으로 공동소송인들이 공동으로 부담할 소송비용에 산입되는 변호사보수를 산정한 다음 재판 주문에서 공동소송인들에 대하여 명한 소송비용 부담방식에 따라서

1인이 부담할 몫을 정하여야 한다(대법원 2001. 10. 16. 자 2001마1774 결정).

수인의 공동소송인이 서로 다른 변호사를 선임하여 소송을 수행하게 하였는데, 소송비용을 상대방이 전부 부담하는 판결이 선고된 경우, 그 상대방이 공동소송인 중 일부 당사자에게 상환할 변호사보수는 그 당사자에 관한 소송목적의 값을 기준으로 하여 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙에 따라 산정된 변호사보수액 전체이며, 그 변호사보수를 공동소송인들 사이에서 균분하거나 소송목적의 값의 비율에 따라 안분한 금액이 아니다(대법원 2013. 7. 26. 자 2013마643 결정). 한편 공동으로 변호사를 선임한 여러 사람의 당사자 중 한 사람이 변호사보수를 전액 지급하였다면, 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙에서 정한 기준에 의하여 계산한 범위 내에서 그 전액이 소송비용에 산입되는 것이지, 이를 균분하거나 소송목적의 값의 비율에 따라 안분할 것은 아니다(대법원 1992. 12. 28. 자 92두62 결정). 즉 공동으로 변호사를 선임한 공동소송인 중 일부만이 변호사보수를 실제 지급한 경우 그 일부에 대해서만 변호사보수를 배분하고 변호사보수를 지급하지 않은 공동소송인에게는 배분해서는 안 된다(대법원 2020. 10. 30. 자 2020마6255 결정). 다만 공동소송인 중 일부가 지급한 변호사보수가 다른 공동소송인과 함께 지급한 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 다른 공동소송인의 소송비용으로 산입되는 변호사보수로 인정할 수 있다(대법원 2022. 12. 20. 자 2022마6583 결정).

변호사보수를 소송비용으로 계산할 때에는 여러 변호사가 소송을 대리하였더라도 한 변호사가 대리한 것으로 본다(민소 109조 2항). 따라서 본안소송에서 소송대리인으로 선임한 변호사가 여러 명이라면 각 변호사보수를 합산한 금액을 기준으로 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙에 의하여 산정된 금액과 비교하여 그중 적은 금액을 소송비용으로 인정해야 한다(대법원 2023. 7. 27. 자 2022마5954 결정).

(5) 감액·증액

(가) 당연 감액

피고의 전부자백 또는 자백간주에 의한 판결과 무변론 판결, 이행권고결정의 경우 소송비용에 산입할 변호사의 보수는 당사자가 보수계약에 의하여 지급한 또는 지급할 보수액(이하 '지급보수액'이라 한다)의 범위 내에서, 소송목적의 값에 따라 '변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙' 별표의 기준에 의하여 산정한 금액의 2분의 1로 한다(변호사보수산입규 5조).

2020. 12. 28. 개정 전 '변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙' 5조는 전부자백 또는 자백간주에 의한 판결과 무변론판결의 경우에 '3조의 기준에 의하여 산정한 금액의 2분의 1로 한다.'라고 규정하고 있었다. 위 규칙 3조는 변호사보수를 ① 지급보수액의 범위 내에서 ② 소송목적의 값에 따라 위 규칙 별표의 기준에 의하여 산정하도록 규정하고 있는데, 지급보수액이 위 별표 기준보다 적을 경우 소송비용으로 인정되는 변호사보수는 지급보수액의 2분의 1로 감액하여야 하는지에 관하여 실무상 혼란이 있었다. 이에 2020. 12. 28. 개정된 위 규칙 5조는 ① 지급보수액의 범위 내에서, ② 소송목적의 값에 따라 위 규칙 별표 기준에 의한 산정한 금액의 2분의 1로 한다고 규정함으로써 실무상 혼란을 정리하였다. 따라서 위 규칙 5조가 적용되는 경우 소송목적의 값에 따라 위 규칙 별표 기준에 의하여 산정한 금액을 2분의 1로 감액하고 이 금액을 지급보수액으로 제한한 금액, 즉 위 ①, ②의 금액 중 적은 금액이 소송비용으로 산입되는 변호사보수가 된다.

'변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙' 5조는 민사소송법 430조에 의하여 변론 없이 판결하는 상고심 판결에는 적용되지 않는다(대법원 2007. 4. 26. 자 2007마116 결정).

(나) 재량 감액·증액

위에서 본 바와 같은 방법에 의하여 계산한 변호사의 보수액('변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙' 3조 및 5조에 의하여 산정한 금액) 전부를 소송비용

에 산입하는 것이 현저히 부당하다고 인정되는 경우에는, 법원은 상당한 정도까지 이를 감액하여 산정할 수 있다(변호사보수산입규 6조 1항).

여기에서 ‘현저히 부당한 경우’란 소송목적의 값, 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 3조 및 5조에 의해 산정한 보수액의 규모, 소송의 경과와 기간, 소송종결사유, 사건의 성질과 난이도, 변호사가 들인 노력의 정도 등 여러 사정에 비추어 볼 때, 위 규칙 3조 및 5조에 의한 산정액 전부를 소송비용으로 인정하여 상대방에게 상환을 명하는 것이 공정이나 형평의 이념에 반하는 결과를 가져오는 경우를 말한다(대법원 2007. 4. 26. 자 2005마1270 결정).

다른 한편으로 법원은 ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙’ 3조의 금액이 소송의 특성 및 이에 따른 소송대리인의 선임 필요성, 당사자가 실제 지출한 변호사보수 등에 비추어 현저히 부당하게 낮은 금액이라고 인정하는 때에는 당사자의 신청에 따라 위 금액의 2분의 1 한도에서 이를 증액할 수 있다(변호사보수산입규 6조 2항).

바. 법무사의 보수

당사자가 법무사에게 소장 기타 소송에 필요한 서류의 작성과 제출을 의뢰한 경우 법무사에게 지급하거나 지급할 서기로, 도면작성료 및 제출대행 수수료는 대한법무사협회의 회칙이 정하는 ‘법무사의 보수에 관한 규정’에 정한 금액으로 한다(민소비용규 2조 3항). 법무사의 보수의 기준에 관한 사항은 대한법무사협회 회칙으로 정한다(법무사법 19조 3항, 1항). 이에 따라 대한법무사협회는 회칙으로 ‘법무사 보수기준’을 정하고 있는데, 2024. 9. 12. 개정·시행된 ‘법무사 보수기준’ 중 ‘송무·비송·집행사건’의 법무사 보수는 다음과 같다.

Ⅶ. 송무·비송·집행사건의 보수		
1. 법원·검찰청 등에 제출하는 각종 서류 중 문안을 요하는 서류의 작성		
(1) 소장(상소장), 항고장, 답변서, 준비서면, 증거신청서, 화해신청서, 고소·고발장, 항고·상소이유서, 보전처분·집행·비송사건의 신청서, 회생절차 개시신청서·회생채권신고서·채권조사확정재판 신청서·간이회생절차 개시신청서·파산신청서, 지급명령, 조정신청서		
※ 소송물가액이 없거나 산정할 수 없는 경우에는 5천만원으로 본다.		
소송물가액		기본보수(산정방법)
3천만원까지		560,000원
3천만원 초과	2억원까지	560,000원 + 3천만원 초과액의 10/10,000
2억원 초과	5억원까지	730,000원 + 2억원 초과액의 9/10,000
5억원 초과	10억원까지	1,000,000원 + 5억원 초과액의 4/10,000
10억원 초과	20억원까지	1,200,000원 + 10억원 초과액의 3/10,000
20억원 초과		1,500,000원 + 20억원 초과액의 1/10,000
(2) 공시최고·소송비용확정신청서, 민사·가사·형사·소년신청(보전신청 제외) 기타 문안을 요하는 서류		
※ 소송물가액이 없거나 산정할 수 없는 경우에는 5천만원으로 본다.		
소송물가액		기본보수(산정방법)
3천만원까지		260,000원
3천만원 초과	2억원까지	260,000원 + 3천만원 초과액의 1/10,000
2억원 초과	5억원까지	277,000원 + 2억원 초과액의 5/10,000
5억원 초과	10억원까지	427,000원 + 5억원 초과액의 4/10,000
10억원 초과	20억원까지	627,000원 + 10억원 초과액의 2/10,000
20억원 초과		827,000원 + 20억원 초과액의 1/10,000
2. 법원·검찰청 등에 제출하는 각종 서류 중 문안을 요하지 않는 서류의 작성		
문안을 요하지 않는 서류의 작성(1건당)		기본보수
기일변경·지정의 신청서, 판결확정·송달증명의 신청서, 집행문부여신청서 및 정식재판청구서, 도면 등.		40,000원

위 법무사보수 전부를 소송비용에 산입하는 것이 소송목적의 값, 사건의 특성과 난이도 등에 비추어 현저히 부당하다고 인정되는 경우에는 법원은 상당한 정도까지 감액 산정할 수 있다(민소비용규 2조 4항).

사. 변리사의 보수

변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항의 소송대리인이

될 수 있다(변리사법 8조). 특히, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 소송을 대리한 변리사의 보수에 관하여는 민사소송법 109조가 준용되고, 이 경우 ‘변호사’는 ‘변리사’로 본다(특허법 191조의2, 실용신안법 33조, 디자인보호법 172조, 상표법 166조). 따라서 민사소송법 109조 1항의 위임에 따라 제정된 ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙’도 변리사보수에 준용된다.

제3절 소송비용의 예납 및 국고대납

1. 총 설

가. 비용예납의 원칙

재판유상주의의 원칙에 따라 당사자는 소송행위에 필요한 비용을 부담하여야 하는데, 이러한 소송비용은 종국적으로 재판확정 후 소송비용 부담의 재판을 받은 당사자가 부담한다. 그러나 소송진행 중에는 어떠한 당사자가 종국적으로 소송비용을 부담하게 될 것인가가 미확정인 상태이므로 소송절차를 원활하게 진행하기 위해서는 결국 법원이 미리 그 비용을 조달하여 지급할 수밖에 없다.

이와 같이 법원이 미리 지급하는 비용을 국고로부터 지출한다면 나중에 이를 당사자로부터 다시 추심하여야 하는 번거로움이 있을 뿐 아니라, 종국적으로 소송비용의 부담을 명받은 당사자가 무자력인 경우에는 지출비용의 환수가 곤란하게 될 우려도 있다.

민사소송법은 이러한 번거로움과 곤란을 피하고 재판유상주의의 실효성을 거두기 위하여, 비용을 필요로 하는 소송행위에 대하여 법원이 당사자에게 그 비용을 미리 내게 할 수 있고, 그 비용을 미리 내지 아니하는 때에는 법원이 그 소송행위를 하지 아니할 수 있다고 규정함으로써(민소 116조), 비용의 예납을 간접적으로 강제하고 있다.

한편 민사소송규칙은 이러한 비용예납의 원칙을 일률적으로 강제할 경우에 수반되는 불합리를 시정하기 위하여 소송비용의 국고대납을 예외적으로 인정하고 있다. 즉 법원은 소송비용을 미리 내야 할 사람이 내지 아니하여 소송절차의 진행 또는 종료 후의 사무처리가 현저히 곤란한 때에는 그 소송비용을 국고에서 대납받아 지출할 수 있다(민소규 20조).

나. 민사예납금과 법원보관금

당사자가 미리 소송비용으로 예납한 비용은 민사예납금(소송·조정·비송·신청·집행 등 사건의 비용예납금)에 해당되는데, 이러한 민사예납금은 법원보관금의 일종으로서, 그 납부절차와 취급방법에 관하여는 법원보관금취급규칙에서 규정하고 있다.

법원보관금에는 이러한 민사예납금뿐만 아니라 매수신청보증금, 매각대금, 세출예산 집행에 따른 계약보증금·입찰보증금·하자보수보증금, 공무원의 급여 채권에 대한 가압류금 및 증권관련집단소송의 권리실행금 등 법령에 의하여 법원이 보관하는 세입세출외현금 등이 포함된다(보관금규 2조).

이러한 법원보관금은 국고와는 상관없이 ‘국고금 관리법 시행규칙’(기획재정부령)에 의한 세입세출외현금출납공무원이 취급점에 납부하도록 하였다가 필요할 때마다 출급하여 사용하도록 되어 있다.

2. 비용예납의 대상 및 예납의무자

가. 비용예납의 대상

법원에 납부하여야 할 소송비용으로서 예납의 대상이 되는 것은 앞에서 살펴본 소송비용의 종류 중에서 인지액·당사자비용을 제외한 나머지 소송비용이 된다. 따라서 ① 증인·감정인·통역인·번역인 등에 대한 일당·여비·숙박료, ② 감정료·통역료·번역료, ③ 법관, 그 밖의 법원공무원이 법원 밖에서 증거조사를 함에 필요한 여비·숙박료, ④ 송달료·운반비, 공고비, 사

실조사 촉탁비용, 특별대리인 등에 대한 보수, 변론의 속기·녹음비용 등은 일정한 예납의무자가 비용을 예납하여야 한다.

예납의무는 원칙상 비용을 요하는 행위의 실시를 신청한 때에 발생하나 구체적으로 그 액수의 확정은 법원의 예납액 결정으로 행해진다. 법정한도액 이상으로 예납액을 결정할 수는 없지만, 그 소요비용액이 불명인 경우에는 개산액을 법원이 판단하여 예납시킬 수밖에 없고, 예납액이 실제비용에 미달하는 경우에는 추가예납을 시킬 수 있다.

예납금은 예납된 종류 이외에 다른 행위의 비용으로 유용할 수 없으나, 잔액이 있어 환부하여야 할 금액은 같은 예납인의 같은 소송사건에 있어서 다른 예납의무를 부담하는 행위의 비용으로는 유용할 수 있다.

나. 예납의무자

소송비용의 예납의무자는 그 소송행위로 인하여 이익을 받을 당사자(참가인을 포함한다)로 하되, 다음 각 호의 기준을 따라야 한다(민소규 19조 1항). 다만 아래 ②의 속기 또는 녹음, ③의 증거조사를 양쪽 당사자가 신청한 경우와 ④의 상소인이 양쪽 당사자인 경우에는 필요한 비용을 균등하게 나누어 미리 내게 하여야 하고, 다만 사정에 따라 미리 낼 금액의 비율을 다르게 할 수 있다(2항).

① 송달료

원고(상소심의 경우 상소인)가 예납의무자이다. 여기에서 송달료는 당사자·증인·감정인·통역인 등에 대한 기일통지 또는 출석요구비용(민소 167조, 381조), 법원 또는 당사자가 작성한 소송서류의 송달비용을 모두 포함한다.

② 변론의 속기 또는 녹음에 드는 비용

속기 또는 녹음의 신청인이 예납의무자이다. 직권에 의한 속기 또는 녹음의 경우에 그 속기 또는 녹음으로 이익을 받을 당사자가 분명하지 아니한 때에는 원고(상소심의 경우 상소인)가 예납의무자이다.

다만 듣거나 말하는 데 장애가 있는 사람을 위한 속기, 녹음 및 녹음에 준하여 이루어지는 녹화에 드는 비용은 국고에서 지급하고, 소송비용에는 산입하지 아니하므로(민소규 19조의2 1항), 그러한 비용에 대한 예납의무는 없다. 듣거나 말하는 데 장애가 있는 사람을 위한 속기·녹음·녹화 비용을 국고로 지급할 때에는 참여사무관등은 ‘수어통역료 등 지급의뢰서’[전산양식 A7030]를 작성하여 재판장의 기명날인을 받아 이를 회계관계공무원에게 송부한다(수어통역예규 13조 1항). 위 재판장의 기명날인과 회계관계공무원에 대한 송부는 재판사무시스템을 이용한 전자적인 방법으로 할 수 있다(2항).

③ 증거조사를 위한 증인·감정인·통역인에 대한 여비·일당·숙박료, 감정인·통역인 등에 대한 보수, 법원 외에서의 증거조사를 위한 법관 그 밖의 법원공무원의 여비·숙박료

이러한 비용은 그 증거조사를 신청한 당사자가 예납의무자이다. 다만 직권에 의한 증거조사의 경우에 그 증거조사로 이익을 받을 당사자가 분명하지 아니한 때에는 원고(상소심의 경우 상소인)가 예납의무자이다. 주의할 것은 증인 등에 대한 출석요구비용(출석요구서 송달료)은 그 증거조사를 신청한 당사자가 납부한 예납금이 아니라 송달료에서 지출하게 된다는 점이다.

다만 듣거나 말하는 데 장애가 있는 사람을 위한 통역인에게는 민사소송비용규칙에서 정하는 바에 따라 여비, 일당 및 숙박료를 지급하고 통역에 관한 특별요금은 법원이 정한 금액을 지급하며, 이에 소요되는 비용은 국고에서 지급하고, 소송비용에는 산입하지 아니하므로(민소규 19조의2 2항), 이러한 비용에 대한 예납의무는 없다.

수어통역·농통역(이하 ‘수어통역 등’이라 한다)은 법원이 직권으로 또는 당사자, 관계인, 방청인의 신청을 받아 실시한다(수어통역예규 3조 1항). 방청인이 수어통역 등을 실시하는 경우 7일 전까지 신청하여야 하는데, 다만 위 신청기간이 지나 신청된 때에도 절차 진행에 지장을 초래하지 않고 기일 전까지 수어통역 등의 준비가 가능한 경우에는 이를 제공할 수 있고(2항), 방청

인이 7일 전까지 수어통역 등을 신청한 경우에도 절차진행 방해 등 수어통역 등 실시가 적절하지 않은 합리적 이유가 있으면 그 이유를 고지하고 수어통역 등을 실시하지 아니할 수 있다(3항). 수어통역 등 비용을 국고로 지급할 때에는 참여사무관등은 '수어통역료 등 지급의뢰서'[전산양식 A7030]를 작성하여 재판장의 기명날인을 받아 이를 회계관계공무원에게 송부한다(13조 1항). 위 재판장의 기명날인과 회계관계공무원에 대한 송부는 재판사무시스템을 이용한 전자적인 방법으로 할 수 있다(2항).

④ 상소법원에 소송기록을 송부하는 비용

기록송부비용은 상소인이 예납의무자이다.

3. 예납금의 납부절차와 취급방법

예납금의 납부절차와 취급방법에 관하여는 법원보관금취급규칙과 '법원보관금취급규칙의 시행에 따른 업무처리지침'이 제정되어 자세히 규율하고 있다.

가. 예납절차

예납이 필요한 소송비용이 발생하게 되면 당해 사건의 법원사무관등(이하 '사건담임자'라 한다)은 담임법관으로부터 납부할 금액을 확인받은 후 이를 예납의무자에게 적당한 방법으로 고지하여야 한다(보관금규 9조 1항). 사건담임자가 담임법관으로부터 납부시킬 금액을 확인받아 이를 납부할 당사자에게 적당한 방법으로 고지한 때에는 납부사유 발생의 원인이 된 서류 첫 장의 적당한 여백에 고지금액 및 고지방법을 기재하고 날인하여야 한다(보관금규 4조 1항). 다만 실무상 납부할 비용액이 법령·예규 등에 의하여 정형화되어 있는 경우에는 담임법관으로부터의 확인절차를 생략하는 사례가 많다.

예납은 비용을 필요로 하는 행위를 시행할 때마다 개별적으로 행함이 원칙이나, 송달료의 경우와 같이 일괄 예납을 고지할 수도 있다. 예납의무자가 여러 사람이 있는 경우에는 사정을 참작하여 그중 한 사람에게 전부의 예납

을 고지하거나, 여러 사람이 안분하여 예납하도록 고지할 수도 있다.

소송비용을 예납하고자 하는 당사자는 법원보관금납부서[전산양식 A1250, 보관금규 별지 제1호서식]를 작성하여 현금(금융기관 발행의 자기앞수표 포함)으로 취급점에 납부하여야 하고(보관금규 9조 2항), 사건을 접수하기 전에 미리 법원보관금을 납부한 당사자는 취급점으로부터 교부받은 법원보관금영수필통지서[전산양식 A1253, 보관금규 별지 제3호서식]를 접수서류에 첨부하여 법원에 제출하여야 한다(4항).

소송비용을 예납할 것을 고지받고도 당사자가 이를 예납하지 아니하는 때에는 사건담임자는 담임법관으로부터 아래와 같은 법원보관금 납부명령서[전산양식 A1254, 보관금규 별지 제2호서식]를 발부받아 이를 당사자에게 교부하여 소송비용을 취급점에 납부하게 하여야 한다(보관금규 9조 3항). 위 납부명령서 중 ‘보관금종류’란에는 ‘민사예납금’이라고 기재하되, 그 옆에 괄호를 하고 그 괄호 안에 비용을 요하는 소송행위(예컨대 증언여비, 감정료, 출장비 등)를 명시하면 된다. 당사자는 위와 같은 납부명령에 대하여 불복할 수 없다.

사건담임자는 취급점으로부터 전송된 수납내역을 확인한 후 사건번호, 재판부번호 등 필요한 사항을 전산등록하여야 한다(보관금규 11조).

나. 예납금의 출급

증인·감정인·통역인·번역인의 일당·여비 및 숙박료 기타 필요한 비용은 청구에 의하여 법원이 지급한다(민소비용 11조).

예납금의 출급사유가 발생한 때에는 담임법관, 법원사무관 또는 지출관은 아래와 같은 법원보관금 출급명령서[전산양식 A1257, 보관금규 별지 제7호서식]를 출급청구자에게 교부하여야 한다(보관금규 13조 1항). 실무상 사건담임자가 출급명령서를 기재한 다음 담임법관의 날인을 받고 있는데, 출급명령서 중 ‘출급금의 종류’란에는 비용을 요하는 소송행위의 종류(예컨대 증언여비·감정료·검증여비 등)를 명시하면 된다.

[제2호서식]

법원보관금납부명령서

법원코드	재판부번호

사건번호			물건번호	
납부금액		금 원정(W)		
보관금종류				
납부연월일		년 월 일		
납부자	성명		전화	
	주민등록번호 (사업자등록번호)		우편번호	
	주소			
대리인	성명		전화	
	주민등록번호 (사업자등록번호)		우편번호	
	주소			
위의 보관금을 납부하시기 바랍니다. 년 월 일 법원 지원 직위명 성 명 전자서명완료 또는 인				

※ 법원보관금 납부시 실명확인을 위하여 필요하오니 주민등록증을 지참하시기 바랍니다.

사건담임자는 출급명령서 사본을 기록에 편철하고, 출급청구자는 교부받은 출급명령서를 출납공무원에게 제출하여야 한다. 출급명령서를 제출받은 출납공무원은 출급지시사항을 취급점에 전송하고, 출급청구자에게 출급지시서를 교부하여 이를 취급점에 제출하게 하여야 한다(보관금규 13조 2항, 3항). 출급명령이 전자결재를 통하여 이루어진 경우 출급명령이 재판사무시스템에 등록 완료된 때 출급명령서가 교부 및 제출된 것으로 본다(6항).

출급청구자는 교부받은 출급지시서를 취급점에 제출하고 법원보관금을 출급받는다. 출급청구자가 법원보관금을 자기의 비용으로 자신의 예금계좌에 입금하여 줄 것을 사건담임자 또는 출납공무원에게 신청한 경우에는 법원보관금을 신고된 예금계좌에 입금하여 지급하여야 한다(보관금규 15조 1항). 사건담임자가 계좌입금신청서를 접수한 때에는 그 계좌입금신청서와 출급명령서를 즉시 출납공무원에게 직접 송부하여 인계하여야 한다. 다만 계좌입금신청한 출급청구자 또는 그의 대리인이 출급청구서를 교부받아 직접 출납공무원에게 제출하기를 원하는 경우에는 그러하지 아니하다(보관금예규 12조 4, 5항). 출급청구자가 포괄계좌입금신청을 하는 경우에는 계좌입금신청서에 그 취지(향후 신청인이 출급청구자가 되는 모든 사건에 대하여 동일계좌입금을 신청한다는 취지)를 명시하여야 하고, 위 포괄계좌입금신청을 해지하고자 하는 때에는 별도의 해지신청서를 제출하여야 한다(20조 1항, 2항).

취급점이 출급청구자의 청구에 의하여 법원보관금을 지급한 때에는 그 지급내역을 즉시 사건담임자 및 출납공무원에게 전송하여야 한다(보관금규 16조).

[제7호서식]

법원보관금 출급(환급)명령서

법원코드	재판부번호

사건번호					
진행번호	출급금액	원천징수세금액		부가가치세	세금 공제후 지급액
		소득세	주민세		
출급금종류					
출급청구일					
청 구 자	성명			전화	
	주민등록번호 (사업자등록번호)			우편번호	
	주소				
대 리 인	성명			전화	
	주민등록번호 (사업자등록번호)			우편번호	
	주소				
출급구분	☐ 원금만 지급		☐ 원금 및 이자지급		
	☐ 원금 및 전체이자지급		☐ 이자만 지급		
입금은행 및 계좌번호					
비고					
위의 보관금을 출급(환급)하시기 바랍니다. 년 월 일 법원 지원 직위명 성 명 전자서명완료 또는 ㉠					

※ 법원보관금 출급(환급)지시서 작성 시 실명확인을 위하여 필요하오니 다음 서류를 지참하시기 바랍니다.

1. 본인 : 주민등록증, 인장
2. 대리인 : 위임장, 인감증명, 대리인의 주민등록증, 인장
3. 법인 : 법인등기사항증명서, 위임장, 법인인감, 대리인의 주민등록증, 인장

다. 사건종결 후의 처리

사건담임자는 사건이 종결되면 지체 없이 전산으로 종결등록을 하여야 하고(보관금규 20조), 당해 사건의 법원보관금 잔액이 남아 있는지의 여부를 확인하여 잔액이 남아 있을 때에는 담임법관으로부터 법원보관금 환급명령서[전산양식 A1257, 보관금규 별지 제7호서식]를 발부받아 출납공무원에게 송부하여야 한다. 다만 사건 종결 당시 납부자의 예납금 중에 미출급 채권이 포함되어 있는 경우에는 이를 제외한 환급 부분에 대하여만 위의 조치를 취하여야 한다(21조 1항). 계좌입금신청이 있는 경우의 처리절차는 법원보관금 출급의 경우와 같다. 사건이 종결된 후 사건담임자는 종결사건 법원보관금 수불내역서[전산양식 A1264, 보관금규 별지 제14호서식]를 출력하여 보관하여야 한다(7항).

사건의 재배당 또는 이송결정으로 사건번호가 변경된 경우와 취급점이 변경된 경우에는 새로운 사건담임자는 재판사무시스템에서 법원보관금에 대하여 수이송 처리한다(보관금규 22조 1항). 이 경우 재판사무시스템에서 수이송 처리할 수 없는 법원보관금의 경우에는 재배당전 또는 이송전 법원의 사건담임자는 이를 환급하여 납부할 당사자가 해당 법원에 납부하도록 하여야 한다(2항).

4. 예납의무를 불이행하는 경우의 처리절차

가. 소장·신청 등의 각하

송달료를 예납하라는 보정명령을 이행하지 않은 경우 소장·항소장은 송달할 수 없으므로 재판장이 각하명령을 할 수 있고(민소 255조 2항, 254조 1항, 2항, 402조 1항, 2항), 회생절차개시신청(채무자회생 42조 1호), 파산신청(309조 1항 1호), 개인회생절차개시신청(595조 3호) 등에 관한 비용을 예납하지 않은 경우는 신청을 기각할 수 있다. 항소장의 송달에 필요한 비용이 예납되지 않은 경우 당사자가 송달료를 예납하라는 보정명령을 이행하지 않으

면 재판장이 그 송달비용을 국고에서 대납지급받아 지출하지 아니하고 항소장각하명령을 하여도 위법하다고 할 수 없다(대법원 1995. 10. 5. 자 94마2452 결정).

그러나 위와 같이 법에서 명시적으로 규정하고 있는 경우를 제외하고는, 개개의 행위에 드는 비용의 예납이 없다고 하여 소송절차의 시작을 구하는 신청 자체를 부적법한 것으로 각하할 수는 없다.

나. 소송행위의 유보

비용의 예납의무를 부담하는 사람이 법원의 예납명령을 받고서도 응하지 않으면 법원은 그 소송행위를 하지 않을 수 있다(민소 116조 2항). 그러나 당사자가 소송을 지연시킬 목적으로 예납의무를 이행하지 아니하는 경우도 없지 아니할 뿐 아니라, 예납이 없다는 이유만으로 장기간 사건을 방치할 수는 없다.

이러한 경우 법원이 적극적으로 취할 수 있는 조치는 우선 당사자의 신청으로써 비용을 요하는 개개의 절차상의 행위(예컨대 증거조사)를 하게 되어 있는 경우에는 예납명령에서 정한 납부기한까지 예납이 없으면 이미 내린 증거결정 등 재판을 취소하고 증거신청 등 신청을 각하할 수 있고, 직권으로 결정한 소송행위의 시행을 위한 비용에 관하여 예납명령을 받은 사람이 예납하지 아니하는 때에는 그 결정을 취소하고 소송을 진행하거나 변론을 종결할 수 있다. 비용을 예납하지 아니한 증거신청이 유일한 증거방법이라 하더라도 마찬가지이다.

다. 국고대납에 의한 절차진행

다음에서 살펴보는 바와 같이 민사소송규칙 20조에서 정하고 있는 소송비용의 국고대납 요건이 충족되는 경우에는 국고대납에 의해 절차를 진행시킬 수 있다.

5. 소송비용의 국고대납

가. 의 의

법원은 소송비용을 미리 내야 할 사람이 내지 아니하여(부족액을 추가로 내지 아니하는 경우를 포함한다) 소송절차의 진행 또는 종료 후의 사무처리가 현저히 곤란한 때에는 그 소송비용을 국고에서 대납받아 지출할 수 있다(민소규 20조).

원칙적으로 당사자가 소송비용을 미리 내지 아니하는 경우에 법원으로서 는 비용이 필요한 그 소송행위를 하지 아니할 수 있는 것이지만(민소 116조 2항), 구체적인 사안에 따라서는 법원이 당사자가 내지 아니하는 비용을 국고에서 대납받아 지출한 다음 신속히 증거조사 등 소송행위를 하는 것이 적절한 재판을 위하여 필요할 수 있다는 정책적 고려에서 마련된 제도이다.

소송비용의 국고대납에 대한 법적 근거로는 민사소송규칙 20조 외에도 당사자가 미리 내지 아니한 비용을 법원이 지급한 경우의 환수절차를 규정하고 있는 민사소송비용법 12조를 들 수 있다.

소송비용의 대납지급절차와 대납금의 관리 및 추심절차에 관하여는 민사소송규칙 21조와 ‘소송비용 국고대납에 관한 예규’에서 상세히 규정하고 있다.

나. 대납지급 요청

소송비용의 대납지급 요청은 재판장이 법원의 경비출납공무원에게 서면이나 재판사무시스템을 이용한 전자적 방법으로 하여야 한다. 다만 서류 송달료의 대납지급 요청은 법원사무관등이 한다(민소규 21조 1항). 이를 위하여 소송비용국고대납요청서[전산양식 A1300] 양식이 마련되어 있다.

이러한 요청은 소송비용을 지출할 사유가 발생할 때마다 하여야 한다. 다만 서류의 송달료에 관하여는 필요한 범위 안에서 여러 번 실시할 비용의 일괄 지급을 요청할 수 있다(민소규 21조 2항).

[전산양식 A1300] 소송비용국고대납요청서

○○ 법원
제○민사부
소송비용국고대납요청서

재무관(관서운영경비출납공무원) 귀하

사 건 200 가
원 고
피 고
예납의무자

위 사건에 관하여 다음과 같이 소송비용의 대납지급을 요청합니다.

- 1. 대납지급 요청액 금 원
- 2. 대납금의 내용
- 3. 대납요청의 사유
- 4. 비 고

◎ 계좌입금 의뢰: 예금주: ○○○, 은행: ○○은행, 계좌번호:

재판장 판사 (인)

회계 관계 결재	담당	과장	국장	원장

현금 수령	일자	법 원 사무관
	20 . . .	

다. 대납비용의 지급 및 관리

(1) 송달료

법원사무관등은 재판사무시스템에서 송달료국고대납요청 내역을 입력하고 관서운영경비출납공무원에게 전자적으로 송부한다. 1회에 요청할 수 있는 송달료는 당사자 1인당(대리인이 있는 경우에는 대리인의 수를 기준) 5회분 이내로 한다. 법원사무관등은 국고대납절차로 송달료를 받은 때에는 다른 송달서류와 함께 송달료예납의무자에게 송달료추가납부통지서[전산양식 A1238]에 의하여 국고대납한 송달료를 납부하도록 통지하여야 한다(국고대납예규 3조).

관서운영경비출납공무원은 재판사무시스템을 통하여 국고대납송달료납부서[전산양식 A1374], 국고대납송달료영수증[전산양식 A1375]을 출력한 후 국고대납송달료납부서와 국고대납송달료영수증을 송달료 수납은행에 교부하고, 송달료국고대납요청서에 기재된 금액을 납부한다. 수납은행은 관서운영경비출납공무원에게 국고대납송달료영수증을 교부하고, 지체 없이 법원사무관등과 관서운영경비출납공무원에게 '송달료 국고대납내역'을 전송하여야 한다(국고대납예규 4조 1항). 다만 관서운영경비출납공무원은 재판사무시스템에서 국고대납송달료 납부 내역을 입력하고 송달료 관리은행에 전자적으로 송부할 수 있고, 이 경우에 송달료 관리은행은 지체 없이 법원사무관등과 출납공무원에게 '송달료 국고대납내역'을 전송하여야 한다(2항). 법원사무관등은 소송기록 표지의 해당 당사자표시란 또는 소송기록 적당한 여백에 붉은 글씨로 '송달료 국고대납' 사실을 적어야 한다(3항).

(2) 송달료 이외의 소송비용

송달료 이외의 소송비용에 대하여 국고대납을 받고자 할 때에는 법원사무관등은 재판사무시스템에서 소송비용국고대납요청서[전산양식 A1300]를 출력한 후 재판장의 결재를 받아 관서운영경비출납공무원에게 송부한다. 다만 재판장의 결재와 관서운영경비출납공무원에 대한 송부는 재판사무시스템을 이용한 전자적인 방법으로 할 수 있다(국고대납예규 10조 1항). 법원사무관등은

소송비용국고대납요청서의 ‘비고’란에 소송비용을 지급받을 자의 예금계좌를 기재한다. 다만 예금계좌를 알 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다(2항).

관서운영경비출납공무원은 소송비용 국고대납금을 예금계좌로 입금한다. 다만 소송비용국고대납요청서에 예금계좌번호가 기재되지 아니한 경우에는 관서운영경비출납공무원은 법원사무관등에게 소송비용 국고대납금을 지급한다(국고대납예규 11조 1항). 관서운영경비출납공무원이 예금계좌로 입금한 때에는 지체 없이 계좌입금을 확인할 수 있는 서면(입금증)의 사본을 법원사무관등에게 송부하여야 한다(2항).

법원사무관등이 출납공무원으로부터 계좌입금을 완료하였다는 서면의 사본을 송부받거나 소송비용 국고대납금을 지급받은 때에는 사건기록 표지 다음에 국고대납소송비용계산서(전산양식 A1301)를 철하고, 그 지급 또는 지출사유의 발생 시마다 그 내용을 구체적으로 적어야 한다(국고대납예규 11조 3항).

위 계산서의 ‘항목’란에는 국고에서 대납지급된 비용의 항목(증인여비, 감정료, 증거조사여비 등)을 구체적으로 기재하되[예시, 증인여비(국고대납)], ‘금액’란에는 국고에서 대납지급된 비용의 금액을, ‘지출액’란에는 대납지급된 금액 중에서 실제 지출한 금액을 각 기재하고, 당일 지출하지 아니하고 법원 보관금계좌에 입금한 경우에는 ‘비고’란에 “보관금계좌입금”이라고 적고, ‘비고’란에는 대납 지급된 금액에서 실제 지출한 금액을 공제한 잔액 기타 참고사항을 적는다(국고대납예규 11조 4항 1호 내지 4호).

법원사무관등이 대납지급받은 소송비용 국고대납금의 전부 또는 일부를 당일 지출하지 아니한 때에는 법원보관금납부서(보관금규 별지 제1호서식)를 이용하여 보관금 취급점에 이를 납부하여야 하고, 납부한 법원보관금의 출급사유가 발생하면 법원사무관등은 법원보관금 출급명령서(보관금규 별지 제7호서식)에 재판장의 결재를 받아 이를 출급청구권자에게 교부한다(국고대납예규 12조 1항, 2항). 사건종결등록이 되면 법원사무관등은 법원보관금 출급명령서에 재판장의 결재를 받아 이를 관서운영경비출납공무원에게 송부하여야

한다(3항). 관서운영경비출납공무원은 국고에 반납되는 보관금(이자 포함)을 조회하여 회계관계 법령에 따라 반납결의를 한 후 법원보관금 출급지시서(보관금규 별지 제8호서식)를 작성하여 반납고지서와 함께 보관금 취급점에 송부하여야 한다. 다만 이자는 납입고지서를 발행하여 수입으로 처리하여야 한다(4항). 출급지시서와 반납고지서(이자 납입고지서 포함)를 송부받은 보관금 취급점은 국고계좌에 반납금액을 입금하여야 한다(5항).

[전산양식 A1301] 국고대납소송비용계산서

20 가					
○ ○ 법 원					
국고대납소송비용계산서					
소송구조를 받은 사람 또는 예납의무자					
연 월 일	항 목	금 액	지 출 액	비 고	확 인
		원	원		인
납부에 관한 재판		채권발생통지	자진납부		
구분 ○○결정		일자 20 . . .	일자 20 . . .		
일자 20 . . .			금액 금 원		
금액 금 원			통지서수령일자		
채무자			20 . . .		
확정일 20 . . .					

라. 대납비용의 환수

(1) 환수결정

제1심법원은 재판 확정 후(상소심에서 확정된 때에는 상소기록이 제1심법원에 반환된 후) 소송비용 대납지급 요청(민소규 21조)이나 다른 법령 규정에 의하여 지급된 소송비용이 50,000원을 넘는 경우에 예납의무자나 재판에 의하여 비용을 부담한 자에 대하여 환수결정을 하여야 한다(민소비용 12조 1항, 국고대납예규 13조 1항 본문, 2항)[전산양식 A1307-1, A1307-2]. 제1심법원은 상당하다고 인정하는 때에는 제1심법원에서 지급된 부분에 한하여 지출 후 지체 없이 예납의무자에 대하여 환수결정을 할 수 있다(국고대납예규 13조 1항 단서). 법원사무관등은 법원의 환수결정에 앞서 예납의무자나 재판에 의하여 비용을 부담한 당사자로부터 환수할 소송비용액을 계산하여야 하는데, 필요하다고 인정하는 때에는 소속 법원 사법보좌관의 도움을 구할 수 있다(3항).

(2) 국가채권발생 통지 및 채권관리관의 직무

환수결정이 있는 때에는 법원사무관등은 지체 없이 채권발생통지서[전산양식 A1305]에 의하여 ‘국가채권관리사무의 위임에 관한 내규’에서 위임 및 지정한 소속법원의 채권관리관에게 국가채권관리법 11조의2의 규정에 의한 통지를 하여야 하는데, 채권발생통지서에는 환수결정 정본과 송달증명서[전산양식 A2775]를 붙여야 한다(국고대납예규 14조 1항, 2항). 채권발생통지를 받은 채권관리관은 국가채권관리법, 국가채권관리법시행령 및 국가채권관리법시행규칙이 정하는 바에 따라 납입고지, 독촉 등 국가채권의 관리에 관한 직무를 행하여야 한다(16조 본문).

(3) 당사자의 납부

당사자는 환수결정이 있기 전후를 불문하고 지급된 소송비용을 법원사무관등의 확인을 얻어 당해 법원 또는 지원의 수입금출납공무원에게 납부하여야 하고, 이를 납부받은 수입금출납공무원은 ‘국고금 관리법 시행규칙’ 23조,

24조에 규정된 처리를 한 후 납부영수증서 사본을 법원사무관등에게 송부하여야 하며, 법원사무관등은 이를 소송기록에 편철하여야 한다(국고대납예규 17조 1항, 2항). 수입징수관은 제1항의 규정에 의하여 납부된 소송비용에 관하여 채권관리관에게 채권소멸통지[전산양식 A1306]를 하여야 한다(3항).

(4) 납입의 고지 및 독촉

채권관리관은 채권의 행사를 위하여 납입고지요청서를 작성하고, 환수결정 사본과 송달증명서 사본을 붙여 수입징수관에게 송부하면서 채무자에 대한 납입고지할 것을 요청하여야 한다. 다만 채권관리관이 수입징수관을 겸하는 경우에는 채권관리관이 스스로 채무자에게 납입고지를 하여야 한다. 위 요청을 받은 수입징수관은 지체 없이 채무자에게 납입고지를 하고 그 사실을 채권관리관에게 통지하여야 한다(국고대납예규 18조).

채권관리관은 채권의 전부 또는 일부가 납입고지된 납입기한을 경과하여도 이행되지 아니한 때에는 수입징수관에게 독촉요청서를 송부하여 이행의 독촉을 요청하여야 한다. 이 경우에 독촉장은 납입기간이 경과한 날부터 7일 이내에 발부하고, 독촉에 의한 납입기한은 독촉장 발부일부터 15일 이내로 정하여야 한다. 위 요청을 받은 수입징수관은 지체 없이 채무자에게 독촉을 하고 그 사실을 채권관리관에게 통지하여야 한다(국고대납예규 19조, 18조 3항).

제4절 소송비용 부담의 재판

1. 총 설

가. 의 의

법원이 사건을 완결하는 재판을 할 때에는 반드시 직권으로 그 심급의 소송비용 전부의 부담에 관한 재판을 하여야 한다(민소 104조 본문). 상급법원

이 본안의 재판을 변경하는 경우 또는 사건을 환송받거나 이송받은 법원이 그 사건을 완결하는 재판을 하는 경우에는 소송의 총비용에 대하여 재판하여야 한다(105조). 당사자에게 소송비용 부담의 재판을 구할 신청권이 없고, 당사자가 소송비용 부담의 신청을 하더라도 이는 단지 법원의 직권발동을 촉구하는 의미를 지니는 데 불과하다.

이러한 소송비용 재판을 하지 아니한 때에는 재판을 누락한 것이 되고, 이 경우 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 그 소송비용에 대한 재판을 한다(민소 212조 2항 전문). 소송비용의 재판을 누락하여 위와 같이 따로 소송비용의 재판을 한 경우에도 본안판결에 대하여 적절한 항소가 있는 때에는 그 효력을 잃고, 이 경우 항소법원은 소송의 총비용에 대하여 재판을 한다(3항). 다만 소송비용 부담에 관한 주문에서 보조참가로 인한 부분을 특정하지 않고 패소 당사자가 소송비용을 부담한다는 취지만 기재되어 있더라도 피참가인이 전부 승소한 경우에는 당연히 패소한 당사자가 보조참가로 인한 소송비용까지 부담하는 것으로 볼 수 있으므로 소송비용 재판의 누락이 아니다(대법원 2022. 4. 5. 자 2020마7530 결정).

소송비용의 재판에 대하여는 독립하여 상소하지 못하고(민소 391조, 425조), 소송비용의 재판에 대한 불복은 본안에 대한 상소가 전부 또는 일부 이유 있는 경우에만 허용된다(대법원 1996. 1. 23. 선고 95다38233 판결).

소송대리인에게 대리권이 없다는 이유로 소가 각하되고 민사소송법 108조의 규정에 의하여 소송대리인이 소송비용 부담의 재판을 받은 경우에는, 소송비용을 부담하는 자가 본안의 당사자가 아니어서 소송비용의 재판에 대하여 독립한 상소를 금지하는 민사소송법 391조, 425조, 443조의 규정이 적용되지 않고, 소송대리인으로서 자신에게 비용부담을 명한 재판에 대하여 그 재판의 형식에 관계없이 즉시항고나 재항고에 의하여 불복할 수 있다(대법원 2016. 6. 17. 자 2016마371 결정).

나. 소송비용 부담의 재판과 소송비용액의 확정결정

소송비용 부담의 재판에 있어서는 비용을 부담할 당사자는 물론 액수까지도 확정하여야 할 것이나, 소송비용 부담의 비율만을 정하고 액수의 확정에 관하여는 나중에 별도의 신청에 의하여 소송비용액의 확정결정(민소 110조)을 하는 것이 일반적이다. 판결선고 후에도 새로운 소송비용(예컨대 판결서 송달비용)이 생기는 등 소송비용의 구체적인 범위를 확정하는 것이 기술적으로 곤란하기 때문이다.

이 경우 소송비용 부담의 재판이 집행권원이 되고, 소송비용액의 확정결정은 소송비용 부담의 재판에 의하여 확정된 소송비용상환청구권의 집행을 위하여 그 액수만을 정하는 부수적 재판이다. 다만 집행문을 부여함에 있어서는 소송비용액확정결정을 민사집행법 56조 1호의 '항고로만 불복을 신청할 수 있는 재판'으로 보아 독립하여 단독으로 집행권원이 되는 것으로 보고 사무를 처리한다(비용집행문예규). 따라서 소송비용액 확정결정이 확정된 뒤에는 판결정본에 집행문을 부여하는 예에 의하여 집행문을 부여한다. 집행문을 부여한 경우 집행문을 부여한 취지와 연월일은 재판사무시스템에서 확인할 수 있다.

다만 소송이 청구의 포기·인낙, 소의 취하, 상소의 취하 등에 의하여 완결된 경우나, 참가 또는 이에 대한 이의가 취하된 때에는, 법원은 당사자의 신청에 의하여 소송비용 부담의 재판과 소송비용액확정결정을 동시에 한다(민소 114조 1항).

2. 소송비용 부담의 재판이 필요한 경우

가. 사건을 완결하는 판결

전부판결이 보통이지만, 잔부판결(일부판결·일부취하·일부화해·일부인낙 후에 하는 판결) 또는 추가판결(재판의 누락에 따른 판결) 그리고 상소기각(또는 상소각하)판결도 포함한다.

소송비용 부담의 재판은 당해 심급의 소송비용 전부에 대하여 하여야 하고 일부 절차만을 분리하여 재판할 수 없다(민소 104조 본문, 소송비용 불가분의 원칙). 일부판결(200조)에서는 소송비용 부담의 재판을 하지 않고 나중에 잔부판결을 하는 단계에서 소송비용 전부에 대하여 재판을 하는 것이 원칙이지만 사정에 따라서는 소송비용 부담 재판을 할 수도 있다(104조 단서). 예를 들어 소의 주관적 병합의 경우에 일부의 공동소송인과의 관계에서 심리가 완료되어 먼저 일부판결을 할 때에는 그 판결에서 그 부분에 관한 소송비용 부담의 재판을 한다.

중간적 재판은 사건을 완결하는 재판이 아니므로 소송비용 부담의 재판을 요하지 아니한다. 따라서 이송결정과 같은 중간적 결정이나 중간판결(민소 201조)에서는 소송비용 부담의 재판이 필요하지 아니하다. 그러나 중간적 재판에서도 사정에 따라서는 예외적으로 그 부분만의 소송비용 부담의 재판을 할 수도 있다(104조 단서).

소송종료선언의 판결을 하는 경우에도 소송비용 부담의 재판을 하여야 한다. 예컨대 소의 취하(또는 취하간주)가 무효라고 다투어 종료된 소송을 부활하기 위한 기일지정신청을 한 경우에, 소의 취하가 유효한 것으로 판명되어 종국판결로 소송종료를 선언하는 경우 소송비용 부담의 주문례는 다음과 같다.

[주문례]

기일지정신청 이후의 소송비용은 원고가 부담한다.

위와 같은 소송종료선언 판결에서 “소취하일 이후의 소송비용은 원고의 부담으로 한다.”라고 정한 경우 ‘소취하일 이후의 소송비용’이라 함은 위 날짜 이후에 민사소송법이 규정하는 소송절차를 수행하기 위하여 새로이 지출한 비용을 의미하는 것이고, 전체 소송을 위하여 위 날짜 이전에 지출한 비용을 그 비용지출일로부터 소송종료일까지의 기간 중 위 날짜 이후부터 소송종료일까지의 기간의 비율에 해당하는 금액으로 환산한 비용을 의미하는

것은 아니다(대법원 2005. 5. 20. 자 2004마1038 결정).

나. 사건을 완결하는 결정·명령

(1) 지급명령

지급명령의 소송비용에 관하여는 신청의 유무에 불구하고 법원이 직권으로 소송비용의 재판을 하여야 한다. 따라서 지급명령신청서에 독촉절차비용의 기재가 없는 경우라도 직권으로 계산하여 그 지급을 명하여야 한다. 당사자가 절차비용액을 명백히 신고하지 않은 경우에는 기록에 의하여 알 수 있는 범위 내에서만 비용을 산출하면 된다. 신고액 이상의 비용액이 인정되는 경우에도 신고액 이상으로 인정할 수는 없다.

독촉절차가 소송절차로 이행된 때에는 독촉절차비용은 소송비용의 일부로 한다(민소 472조, 473조 4항).

(2) 가압류·가처분

민사소송법 104조에서 규정하는 '사건을 완결하는 재판'에는 가압류·가처분을 명하는 결정도 포함된다고 해석하는 것이 일반적이다.

그러나 민사소송에 있어 소송비용의 재판은 서로 대립하는 당사자가 그 소송수행에 필요한 한도 내에서 지출한 비용을 상대방 또는 그 소송에 참여한 제3자로부터 상환받을 수 있도록 그 사건을 완결하는 재판에서 직권이나 신청에 따라 결정으로 그 부담자 또는 부담비율을 정하는 것이다. 따라서 서로 대립하는 상대방이 없거나 형식상 상대방이 있다 하더라도 그 상대방이 그 소송에서 자기의 권리신장을 위하여 공격 또는 방어할 수 있는 기회가 보장된 대심적 구조가 아닌 경우에는 소송비용이 지출되었다고 하더라도 이는 지출한 당사자가 스스로 부담하여야 하고 상대방에게 그 비용을 부담시킬 이유가 없으므로 그 비용부담자 등을 정할 필요가 없다(대법원 1985. 7. 9. 자 84카55 결정, 대법원 2022. 10. 20. 자 2022마6636 결정). 가압류·가처분 명령의 신청사건에서 변론이나 심문 없이 진행된 경우에는 소송이 대심적

구조의 형태를 지니지 않고, ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙’ 3조 2항 단서의 반대해석상 변호사보수를 소송비용에 산입할 수 없다(대법원 2010. 5. 25. 자 2010마181 결정). 여기서 ‘심문’이란 당사자, 그 밖의 이해관계인에게 적당한 방법으로 진술할 기회를 주는 것으로서 반드시 법정에서 기일을 여는 방식으로 진행할 필요가 없고 서면 또는 구두로 진술할 기회를 부여함으로써 진행할 수도 있다. 다만 채권자심문은 주로 보전처분의 요건의 소명이 부족한 경우에 행하여지는 것으로서 대심적 구조를 지니고 있다고 보기 어렵다.

채무자 심문 또는 변론을 거친 가압류·가처분 신청사건에 대한 재판시에는 당사자가 소송비용 부담 재판을 신청하지 않은 경우라도 직권으로 소송비용 부담의 재판을 함께 하여야 한다.

(3) 그 밖의 결정·명령

그 밖의 사건을 완결하는 결정·명령은 대심적 구조가 아니고 일방의 신청에 따른 서면심리로만 재판이 진행되는 경우이거나, 소장·상소장 각하명령과 같이 상대방의 지출을 생각할 수 없는 경우가 대부분이므로, 소송비용 부담의 재판이 필요하지 않다.

다. 소송이 재판에 의하지 아니하고 완결된 경우

(1) 청구의 포기·인낙, 소의 취하, 상소의 취하, 참가(또는 이에 대한 이의) 취하

소송이 재판에 의하지 아니하고 완결된 경우 법원은 당사자의 신청에 의하여 결정으로 소송비용의 액수를 정하고, 민사소송법 98조 내지 103조, 110조 2항, 3항, 111조와 112조를 준용하여 부담을 명하여야 한다(민소 114조 1항, 2항). 이 경우 당해 소송이 완결될 당시의 소송계속법원에 민사소송법 114조 1항의 소송비용 부담 재판을 신청하여야 하고, 제1심 수소법원에 소송비용액확정결정 신청을 하는 방법으로 할 수는 없다(대법원 1992. 11. 30. 자 90마1003 결정).

따라서 항소심에서 항소가 취하된 경우 제1심 소송비용은 제1심 법원에 소송비용액확정 신청을 하여야 하지만(민소 110조 1항), 항소심 소송비용에 대해서는 별도로 항소심법원에 소송비용 부담 재판을 신청하여야 한다(대법원 1992. 11. 30. 자 90마1003 결정). 상고심에서 상고가 취하된 경우 상고심 소송비용 부담 재판은 상고법원이 하여야 한다(대법원 2001. 10. 31. 자 2001카기147 결정). 항소심에서 소가 취하된 경우 항소심법원에 제1, 2심 소송비용 전부에 대한 부담 재판을 신청하여야 하고(대법원 1999. 11. 8. 자 98마782 결정), 상고심에서 소가 취하된 경우 제1심과 항소심의 소송비용 부담 재판도 실효되므로 모든 심급의 소송비용에 대하여 대법원에 소송비용 부담 재판을 신청하여야 한다(대법원 2024. 2. 21. 자 2013아79 결정). 소의 일부가 취하되거나 감축된 경우에도 그 일부 취하 또는 감축으로 그 부분이 종결될 당시의 소송계속법원에 종국판결과 별개의 절차로서 그 부분에 대한 소송비용 부담 재판을 신청하여야 한다(대법원 2017. 2. 7. 자 2016마937 결정).

예비적 반소는 본소청구 기각판결이 확정되면 소송의 계속이 소급적으로 소멸하고, 이러한 예비적 반소는 소송이 재판에 의하지 않고 끝난 경우에 해당하므로, 당시의 소송계속법원은 본안재판에서 반소비용에 관하여 판단할 필요가 없고, 이에 대하여 판단하였더라도 아무런 효력이 없으며, 이 경우 당사자는 소송비용 부담의 재판을 통해서만 예비적 반소의 소송비용을 상환 받을 수 있다(대법원 2018. 4. 6. 자 2017마6406 결정).

(2) 재판상 화해

재판상 화해가 성립된 경우에는 그 화해 자체에서 소송비용의 부담을 정하는 경우가 대부분이고 그러한 정함이 없다면 법률상 당연히 각자의 부담으로 되므로(민소 106조), 소송비용 부담의 재판이 불필요하다. 만일 각자 부담 아닌 특별한 정함이 있었을 경우에는 통상의 소송비용 부담의 재판이 있는 경우와 마찬가지로 소송비용액 확정절차가 뒤따르게 된다.

라. 조정신청 사건이 조정신청 취하 등으로 종료되는 경우

민사소송법에서 정하는 소송비용 부담 및 확정절차에 관한 조항을 민사조정절차에 유추적용할 수 있고, 그 조정절차비용에 변호사보수도 산입될 수 있으며, 그와 같은 방식으로 산정한 변호사보수가 현저히 부당하다고 인정되는 때에는 ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙’ 6조에 따라 이를 상당한 정도까지 감액할 수 있다(대법원 2022. 10. 14. 자 2020마7330 결정). 따라서 당사자는 조정신청 사건이 소송으로 이행되지 않은 채 조정취하 등으로 종료되면 그 조정신청 사건 담당 법원에 조정절차비용 부담 재판을 신청할 수 있다.

3. 소송비용 부담의 원칙

가. 패소자 부담의 원칙과 예외

소송비용은 원칙적으로 패소한 당사자가 그 전부를 부담한다(민소 98조).

일부패소의 경우에 그 소송비용은 각 당사자가 분담하는 것이 원칙이고, 분담의 방법은 보통 부대청구 부분을 제외한 청구액과 인용액과의 비율에 따라 부담시키지만, 소송의 전 과정을 통한 당사자의 소송활동을 참작하여 법원이 적절하게 정하면 된다(민소 101조 본문). 다만 사정에 따라 일부패소의 경우에도 당사자의 일방에게 그 전부를 부담시킬 수 있다(단서). 예컨대 일방의 패소 부분이 극히 근소한 경우가 이에 해당한다.

다만 법원은 사정에 따라 승소한 당사자로 하여금 다음과 같이 발생한 소송비용의 전부나 일부를 부담하게 할 수 있다.

- ① 승소 당사자의 불필요한 행위로 인하여 생긴 비용(민소 99조 전단)
- ② 패소 당사자의 행위가 그 행위 당시에 있어서 필요하였던 경우의 비용(민소 99조 후단)
- ③ 승소 당사자의 책임 있는 사유로 인하여 소송이 지연된 경우에 그로 인하여 생긴 비용(민소 100조)

나. 소취하, 항소취하 등의 경우

소취하로 인하여 소송이 끝난 경우 법원은 소취하의 경위, 각 당사자의 소송행위의 내용 등 여러 사정을 종합하여 재량에 의하여 소송비용을 부담할 자와 그 부담액을 정할 수 있으나, 소의 취하는 처음부터 소송계속이 없었던 것으로 간주되는 것이므로 그 소는 원칙적으로 원고에게 무익한 것, 즉 권리의 신장 또는 방어에 필요한 행위가 아니었던 셈이 되어 특별한 사정이 없는 한 패소한 당사자에 준하여 소를 취하한 원고가 소송비용의 부담자가 되는 것이 원칙이다(대법원 2020. 7. 17. 자 2020카합522 결정). 다만 피고가 채무를 이행하였기 때문에 소를 취하한 것과 같은 사정이 있을 때에는 피고에게 소송비용 전부 또는 일부의 부담을 명할 수 있다(대법원 2015. 3. 3. 자 2015마14 결정).

항소가 취하된 경우 그 항소심 사건에 관한 소송비용은 특별한 사정이 없는 한 민사소송법 114조, 98조를 적용 및 준용하여 항소를 제기하였다가 이를 취하한 당사자가 부담함이 타당하고, 항소취하에 의하여 효력을 잃게 되는 부대항소의 비용 역시 항소를 취하한 당사자가 부담함이 타당하다(대법원 2013. 7. 22. 자 2013마841 결정).

예비적 반소는 본소청구 기각판결이 확정되면 소송의 계속이 소급적으로 소멸하고, 당사자는 소송비용 부담의 재판을 통해서만 예비적 반소의 소송비용을 상환받을 수 있는데, 그 소송비용은 소취하의 경우와 마찬가지로 패소한 당사자에 준하여 피고(예비적 반소원고)가 부담하는 것이 원칙이다. 예비적 반소를 제기한 피고가 본안소송에 관하여 소송비용액 확정을 신청한 경우 본소의 소송비용에 대해서만 소송비용액을 확정하면 충분하며, 이 경우 소송비용에 산입되는 변호사보수의 기준이 되는 소송목적의 값은 예비적 반소를 고려하지 않고 이 본소의 소송목적의 값만을 기준으로 산정하여야 한다(대법원 2018. 4. 6. 자 2017마6406 결정).

다. 특수한 경우

(1) 공동소송의 경우

공동소송인이 함께 패소하였을 때에는 특별한 사정이 없는 한 공동소송인들이 균등하게 소송비용을 부담하는 것이 원칙이다(민소 102조 1항 본문). 그러므로 판결주문에서 단순히 소송비용은 공동소송인들이 부담한다고 정하면 공동소송인들은 상대방에 대하여 균등하게 소송비용을 부담하게 되고, 공동소송인들 상호 간에 내부적으로 비용분담 문제가 생기더라도 그것은 그들 사이의 합의와 실체법에 의하여 해결되어야 한다(대법원 2001. 10. 16. 자 2001마1774 결정, 대법원 2017. 11. 21. 자 2016마1854 결정).

다만 법원은 사정에 따라 소송비용을 공동소송인의 연대부담으로 명할 수 있다(민소 102조 1항 단서). 소송물인 채무가 연대채무나 합동채무인 경우, 또는 소송의 목적이나 수행권이 공동소송인의 합유에 속하는 경우에는 소송비용도 연대부담이 적합하다고 할 수 있다. 그러나 이러한 경우에도 반드시 연대부담을 명하여야 하는 것은 아니며, 실무상 거의 이용되지 않고 있다.

법원은 이와 같은 평등부담, 연대부담 이외의 다른 방법에 의하여도 소송비용을 부담하게 할 수 있고(민소 102조 1항 단서), 공동소송인 중에 권리를 늘리거나 지키는 데 필요하지 않은 행위를 한 자가 있으면 그 비용은 그 행위를 한 당사자에게 부담하게 할 수 있다(2항).

소송비용을 공동소송인 중 일부와 상대방 사이에 생긴 부분과 나머지 공동소송인과 상대방 사이에 생긴 부분으로 나누어 각 해당 부분의 공동소송인이 부담한다고 정할 수도 있다(민소 102조 1항 단서). 이 경우 공동소송인 각자가 상대방에게 상환할 변호사보수는 전체 공동소송인의 소송목적의 값을 합산한 금액을 기준으로 하여 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙에 따라 산정된 변호사보수액 중 전체 공동소송인의 소송목적의 값을 합산한 금액에서 각 해당 부분에 속한 공동소송인의 소송목적의 값을 합산한 금액이 차지하는 비율에 따라 안분한 금액을 다시 각 해당 부분의 공동소송인

사이에 균분하는 방식으로 정하여야 한다(대법원 2013. 7. 26. 자 2013마643 결정). 또한 이 경우 신청인이 소송비용 부담비율이 다른 공동소송인들로부터 상환받을 소송비용액은 변호사보수나 인지대와 같이 소송목적의 값에 따라 소송비용이 계산되는 부분은 각 공동소송인에 대한 소송목적의 값의 비율에 따라 안분하고, 송달료 등과 같이 소송목적의 값과 관계없이 정해지는 부분은 균등하게 배분한 후 이를 합산하여야 한다(대법원 2014. 2. 3. 자 2013마1581 결정).

통상공동소송에서 공동소송인이 같은 비율로 함께 패소하였을 경우, 공동소송인 사이에 소송목적의 값에 현저한 차이가 있다거나 소송물의 내용이나 성격, 항쟁의 정도 등이 다르다는 등의 사정으로 공동소송인이 공동으로 소송비용을 부담하는 것이 형평에 반하거나 불합리하다고 생각된다면 민사소송법 102조 1항 단서를 적극적으로 적용하여 공동소송인별로 소송관계를 구분하여 소송비용의 부담을 정하거나 공동소송인별로 액수나 그 부담비율을 정하는 등의 방식으로 소송비용 부담 재판을 하는 것이 더 바람직하다(대법원 2017. 11. 21. 자 2016마1854 결정). 쌍방 상소사건에서 각 당사자의 불복범위에 현저한 차이가 있어 쌍방 상소 기각과 함께 상소비용을 각자 부담으로 정하게 되면 불합리한 결과가 발생할 수 있는 경우에는 당해 심급의 소송비용을 각자 부담으로 할 것이 아니라, 각 당사자의 불복으로 인한 부분의 상소비용을 불복한 당사자가 각각 부담하도록 하거나, 쌍방의 상소비용을 합하여 이를 불복범위의 비율로 적절히 안분시키는 형태로 주문을 내는 것이 바람직하다(대법원 2019. 4. 3. 선고 2018다271657 판결).

반면 공동소송인이 승소한 경우에는 민사소송법 102조 1항 본문이 적용되지 않고, 원칙적으로 패소한 상대방 당사자가 같은 법 98조에 의하여 승소한 공동소송인들이 각 지출한 비용을 상환할 의무를 부담한다(대법원 1992. 12. 28. 자 92두62 결정). 공동으로 소송비용을 지출한 수인의 공동소송인이 상대방으로부터 상환받을 소송비용액은 변호사보수나 인지대와 같이 소송목적의

값에 따라 소송비용이 계산되는 부분은 소송목적의 값의 비율에 따라 안분하고, 송달료 등과 같이 소송목적의 값과 관계없이 정해지는 부분은 균등하게 배분한 후 이를 합산하여야 한다(대법원 1991. 8. 22. 자 91마420 결정, 대법원 2006. 11. 9. 자 2006마1077 결정 참조).

(2) 참가의 경우

법원은 소송비용과 참가로 인한 비용(민소 103조)을 구분하여 소송비용의 부담을 정하는 재판을 하여야 하고, 보조참가인이 피참가인을 위하여 한 소송행위에 소요된 비용은 특별한 사정이 없는 한 참가로 인한 비용으로 보아야 한다(대법원 2013. 8. 30. 자 2013무117 결정).

참가로 인한 소송비용은 피참가인이 승소한 때에는 상대방 당사자가, 패소한 때에는 참가인이 각각 패소자로서 이를 부담한다.

소송계속 중 제3자의 보조참가 신청에 대하여 당사자가 이의를 한 때에는 법원은 참가의 허부를 결정으로 재판하여야 하는데(민소 73조 1항), 그 결정에서 이의로 인하여 생긴 비용의 부담에 대하여 민사소송법 98조 내지 102조에 따라 직권으로 재판하여야 한다(103조). 그러나 실무에서는 참가 허부의 결정을 함에 있어서 위 이의비용 부담의 재판을 하지 아니하는 것이 보통이다. 참가불허결정의 경우에는 보조참가인에게 이의비용을 부담시켜야 하겠지만 그 비용이 극히 근소하거나 없는 경우가 많기 때문이고, 참가허가결정의 경우에는 이의가 없었던 경우와 마찬가지로 종국판결에서 소송비용 부담의 재판을 하면 되기 때문이다.

(3) 무권대리인의 경우 등

법정대리인(법인 기타 단체의 대표자도 같다) 또는 소송대리인이 그 대리권 또는 소송행위에 필요한 권한을 받았음을 증명하지 못하거나 추인을 얻지 못하여 법원이 소를 각하할 때에는, 소송비용은 그 소송행위를 한 대리인의 부담으로 하여야 한다(민소 108조, 107조 2항). 이 경우 소송비용을 부담하는 자가 본안의 당사자가 아니므로 소송비용의 재판에 대하여 독립한 상소를

금지하는 민사소송법 391조, 425조, 443조가 적용되지 않고, 위 소송비용 부담의 재판에 따라 그 대리인이 소송의 당사자가 되는 것은 아니고 법원으로서도 당사자 사이에서 분쟁에 관하여 재판을 한 것이라고 할 수 없으므로 그 대리인은 당사자 등을 상대방으로 하여 상소할 수는 없고, 자신에게 비용 부담을 명한 재판에 대하여 재판의 형식에 관계없이 즉시항고나 재항고에 의하여 불복할 수 있다(대법원 2016. 6. 17. 자 2016마371 결정).

소외인이 원고로 행세하고 원고의 이름으로 소송대리인을 선임한 것이 판명되어 소송대리권 없음을 이유로 소를 각하하는 경우에 소송대리인이 그 수입에 중대한 과실이 없으면 소송대리인에 대하여 소제기를 위임한 자에게 소송비용을 부담시키는 것이 옳다(대법원 1997. 7. 25. 선고 96다39301 판결). 민사소송법 108조, 107조 2항에 의하여 소송대리인이 그 대리권 또는 소송행위에 필요한 권한을 받았음을 증명하지 못한 경우도 마찬가지이다(대법원 2014. 7. 4. 자 2014마381 결정).

제5절 소송비용액 확정절차

1. 총 설

가. 의 의

소송비용의 부담을 정하는 재판에서 그 액수가 정하여지지 아니한 경우에 제1심법원은 그 재판이 확정되거나, 소송비용 부담의 재판이 집행력을 갖게 된 후에 당사자의 신청을 받아 결정으로 그 소송비용액을 확정한다(민소 110조 1항).

앞에서 본 바와 같이 실무상 소송비용 부담의 재판은 이를 부담할 당사자 및 그 부담의 비율만을 정할 뿐 구체적인 비용액까지 확정하는 예는 거의 없다. 소송비용액 확정결정은 이와 같이 소송비용 부담의 재판에 의하여 정

하여진 소송비용액 상환청구권의 액수를 구체적으로 확정하여 강제집행이 가능하도록 하는 절차이다.

소송비용액 확정결정은 소송비용의 상환을 구하기 위하여 소송비용의 액을 확정하는 유일한 방법으로서, 소송비용에 관한 한 소송비용액 확정절차에 의하지 아니하고 별개의 소로써 청구하는 방법은 인정되지 아니한다. 예컨대 법원의 감정명령에 따라 신체감정을 받으면서 제반 검사비용으로 지출하였다는 금액은 예납의 절차에 의하지 않고 직접 지출하였다 하더라도 감정비용에 포함되는 것으로서 소송비용에 해당하는 것이고, 소송비용으로 지출한 금액은 소송비용액 확정의 절차를 거쳐 상환받을 수 있는 것이므로 별도로 소구할 이익이 없다(대법원 2000. 5. 12. 선고 99다68577 판결).

나. 효력 및 한계

소송비용 부담의 재판은 소송비용 상환의무의 존재를 확정하고 그 지급을 명하는 데 그치고 그 액수는 당사자의 신청에 의하여 소송비용액 확정결정을 받아야 하므로, 소송비용 부담의 재판만으로 소송비용상환채권의 집행권이 될 수 없고(대법원 2006. 10. 12. 선고 2004재다818 판결 참조), 소송비용 상환의무가 재판에 의하여 확정된 경우에는 소송비용액 확정절차에서는 상환할 소송비용의 액수를 정할 수 있을 뿐이고, 그 상환의무 자체의 존부를 심리·판단할 수는 없다(대법원 2001. 8. 13. 자 2000마7028 결정). 따라서 소송비용액 확정절차에서 상대방은 신청인이 제출한 비용계산서의 비용항목이 소송비용에 속하는지 여부 및 그 액수에 대하여 의견을 진술하고 소명자료를 제출할 수 있을 뿐이고, 소송비용액 확정절차 외에서 이루어진 변제, 상계, 화해 등에 의하여 소송비용 부담에 관한 실체상의 권리가 소멸되었다고 하더라도 이러한 사유는 소송비용액 확정결정의 집행단계에서 청구에 관한 이익의 소를 제기할 사유가 됨은 별론으로 하고 소송비용액 확정절차에서 심리·판단할 대상은 될 수 없다(대법원 2008. 5. 7. 자 2008마482 결정).

소송비용의 상환을 구하는 자는 소송비용액 확정결정에 집행문을 부여받아 강제집행을 할 수 있다. 즉 소송비용액 확정결정이 확정된 뒤에는 판결정본에 집행문을 부여하는 예에 의하여 집행문을 부여한다(비용집행문예규). 집행문을 부여한 경우 집행문을 부여한 취지와 연월일은 재판사무시스템에서 확인할 수 있다. 또한 소송비용액 확정결정을 받은 채권자는 재산명시신청도 할 수 있다(대법원 1995. 4. 18. 자 94마2190 결정).

기판력 있는 본안판결에서 소송비용 상환의무의 실체관계 판단이 이미 확정된 후에 그에 근거하여 법원이 상환청구권자인 당사자가 신청한 액수에 따라 소송비용액 확정결정을 하였다면 그 소송비용에 관한 결정은 본안판결의 소송비용 부담의 실체관계 판단을 계량적으로 구체화한 종국적 판단을 내용으로 하는 것이므로 역시 기판력이 있다(대법원 2002. 9. 23. 자 2000마5257 결정). 한편 소송비용액 확정절차는 권리의무의 존부를 확정하는 것이 아니라는 점에서 비송적 성격을 가지므로 개개의 비용항목이나 금액에 관하여는 처분권주의(민소 203조)가 적용되지 않고, 법원은 당사자가 신청한 총 금액을 한도로 부당한 비용항목을 삭제·감액하고 정당한 비용항목을 추가하거나 당사자가 주장한 항목의 금액보다 액수를 증액할 수 있는바, 이미 확정된 소송비용액 확정사건의 기판력은 그 성격상 개별비용항목과 액수에만 미치는 것이 아니라 신청인의 소송총비용에 미친다(대법원 2011. 9. 8. 자 2009마1689 결정). 따라서 소송비용에 포함되는 개별비용항목에 대하여 소송비용액 확정신청을 하면서 일부 청구임을 밝히지 아니한 경우, 그 소송비용액 확정결정의 기판력은 당해 개별비용항목의 액수에 미치므로 다시 그 비용항목 액수의 추가결정을 신청하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2011. 9. 8. 자 2009마1689 결정).

2. 신청의 대상

소송비용액 확정결정 신청은 소송비용 부담의 재판이 확정되거나, 집행력

을 갖게 된 후에 할 수 있다(민소 110조 1항).

판결의 경우에는 확정된 경우 이외에 소송비용 부담부분에 관하여 가집행선고를 붙인 경우에도 소송비용액 확정결정 신청을 할 수 있다. 소송비용 부담부분에 관하여 가집행선고가 붙은 판결에 기초하여 소송비용액 확정결정을 한 후 그 가집행선고가 실효되면(민소 215조 1항) 소송비용액 확정신청의 요건을 갖추지 못하게 되므로 만일 즉시항고기간 도과 전이라면 즉시항고로 다룰 수 있을 것이다. 또한 소송비용액 확정결정은 소송비용 부담에 관한 재판에서 정하여진 금액만을 결정한다는 점에서 완전히 독립된 집행권원은 아니므로, 만일 위와 같은 사유로 소송비용 부담의 판결이 집행력을 잃게 되면 이미 확정된 소송비용액 확정결정도 그 집행력을 잃게 되며, 소송비용 부담의 판결이 집행정지된 때에는 그 효력이 소송비용액 확정결정에도 미치게 된다. 소송비용액 확정결정에 따라 소송비용을 지급받은 후 소송비용액 확정결정이 실효된 때에는 가지급물반환신청(2항, 3항) 등의 방법으로 지급한 소송비용을 반환받을 수 있다.

결정·명령은 그 재판의 고지와 함께 집행력이 생기게 되므로 그때부터 소송비용액 확정결정 신청을 할 수 있다. 따라서 가압류·가처분을 명하는 재판에 소송비용 부담의 주문이 있는 경우에는 바로 집행력이 생기므로 소송비용액 확정결정 신청을 할 수 있다. 그러나 가압류·가처분 신청을 기각하는 재판은 확정되어야 소송비용액 확정신청을 할 수 있다.

보전처분을 인용한 재판에서 행한 소송비용 부담의 재판은 보전처분에 대한 이의사건의 재판에서 보전처분을 인용한 결과가 바뀔 수도 있으므로 잠정적인 것이라 할 것이고, 이의사건의 재판이 종결되기 전에 이미 채권자가 소송비용액 확정결정을 받아 채무자로부터 금전을 지급받은 경우에는 민사소송법 215조 2항을 준용하여 채무자의 신청에 따라 원상회복과 손해배상의 재판을 같이 명하여야 할 것이다. 보전처분의 신청비용과 집행비용(예컨대 등기축탁에 소요된 비용)은 구별되는 것이므로, 소송비용액 확정결정시에는

신청비용에 해당하는 부분만을 대상으로 하여 액수를 확정하여야 한다.

앞에서 본 바와 같이 소송이 재판에 의하지 아니하고 완결된 경우(청구의 포기·인낙, 소의 취하, 상소의 취하 등)에 당사자가 소송비용을 상환받기 위해서는 민사소송법 114조 1항에 의하여 당해 소송이 완결된 당시 소송이 계속된 법원에 소송비용 부담의 재판을 신청하여야 하고, 이를 제1심 수소법원에 소송비용 확정 결정신청의 방법으로 할 수는 없다. 또한 독촉절차에서는 지급명령에 절차의 비용액을 부기하므로 별도의 소송비용액 확정절차를 거칠 필요가 없다.

3. 신청의 절차

가. 신청서 및 소명자료

소송비용액 확정결정 신청은 서면으로 하여야 한다(민소규 18조, 민소 110조 1항). 또한 소송비용액의 확정결정을 신청할 때에는 비용계산서, 그 등본과 비용액을 소명하는 데 필요한 서면을 제출하여야 한다(2항).

‘비용액을 소명하는 데 필요한 서면’이란 소송비용으로 실제 지출한 사실이나 지출될 것임을 소명하는 서면을 말한다. 소송비용 중 당사자가 소송수행을 위하여 법원에 납부하는 것이 아니라 제3자에게 직접 지출한 이른바 당사자비용은 신청인이 반드시 소명하여야 한다(대법원 2014. 7. 18. 자 2014 무55 결정). 재판비용 중 인지액은 기록상 명백함은 물론이고 그 밖에 법원에 납부하는 비용은 예납금 중에서 실제로 지급된 액이 기록에 편철된 민사예납금 출납부[전산양식 A1372], 예납송달료수급계산표[전산양식 A1241]에 기재되어 있으므로 따로 소명할 필요가 없다.

신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지 9조 5항 4호, 인지액·편철방법예규). 신청이 있으면 신청사건(사건부호 ‘카확’)으로 취급하여 민사신청사건으로 전산입력하고, 기록은 별책으로 조제한다. 신청의 시기, 당사자 기타 신청의 방식에 흠이 있는 때에는 보정을 명하고 보정명령에 응하지 아니하

는 경우에는 신청서를 각하한다. 각하결정에는 신청에 관한 비용을 신청인에게 부담시키는 뜻의 재판도 나타내야 한다. 각하결정에 대하여는 항고할 수 있다. 신청이 관할에 위반되는 때에는 관할법원에 이송한다. 신청서의 양식은 [전산양식 A2300]과 같다.

한편 소송비용 부담 재판에 의하여 확인된 권리의무의 구체적 범위를 확정하는 사후적·부수적 절차에 불과한 소송비용액 확정신청을 취하하는 경우에도 소의 취하 요건을 규정한 민사소송법 266조 2항이 적용되는 것은 아니므로, 피신청인이 소송비용액 확정결정의 신청인이 제출한 비용계산서에 대하여 의견을 진술하는 등으로 신청인의 계산 내역을 다투었다고 하더라도, 신청인은 피신청인의 동의 없이 소송비용액 확정신청을 취하할 수 있다(대법원 2015. 9. 11. 자 2014마909 결정).

나. 관할법원

판결·결정으로 소송비용 부담의 재판이 행해진 때에는 '제1심법원'이 관할한다(민소 110조 1항). 이는 성질상 전속관할이다(대법원 2015. 10. 19. 자 2015마1190 결정). 상소심에서 부담의 재판이 변경된 경우도 마찬가지이다. 상소심에 제기된 재심청구 사건의 판결에서 소송비용 부담 재판을 한 경우에도 그 소송비용액 확정결정은 제1심법원이 관할한다(대법원 2008. 3. 31. 자 2006마1488 결정).

반면 소송이 재판에 의하지 아니하고 완결된 경우(화해로 완결된 경우 제외)에는 위와 달리 소송이 완결된 당시의 소송계속법원에 민사소송법 114조 1항에 따른 소송비용 부담 재판을 신청하여야 한다. 이에 대하여 자세한 설명은 앞의 제4절 2. 다. (1) 참조.

소송비용액확정절차에서의 법원의 사무는 사법보좌관이 행할 수 있는 데(법조 54조 2항 1호, 사법보좌관규 2조 1항 1호), 민사소송법 110조 1항의 소송비용액확정결정은 성질상 제1심 수소법원의 전속관할에 속하고, 사법보

좌판규칙의 규정으로 위와 같은 민사소송법상의 전속관할에 관한 규정이 변경된 것으로 볼 수는 없으므로, 소송비용액 확정신청에 관한 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청의 인가 여부의 재판은 수소법원에서 처리하여야 한다(대법원 2015. 10. 19. 자 2015마1190 결정). 예컨대 지방법원 합의부가 재판한 민사합의사건에 관한 소송비용액 확정신청에 대하여 사법보좌관이 한 처분을 본안사건의 수소법원인 지방법원 합의부가 아닌 단독판사가 인가한 것은 전속관할 위반이다(대법원 2008. 6. 23. 자 2007마634 결정).

다. 당사자

소송비용액확정결정 신청을 할 수 있는 사람은 소송비용 부담의 재판 또는 재판상의 화해에서 비용상환청구권이 인정된 사람과 그 승계인이다. 따라서 소송비용의 부담이 원고·피고 양쪽에게 안분하여 명하여진 경우에는 당사자 누구나 신청인적격이 있지만, 소송비용을 당사자가 ‘각자’ 부담하도록 명하여진 경우에는 원고·피고 어느 쪽도 확정신청의 이익이 없다.

소송이 재판 또는 화해에 의하지 아니하고 완결된 경우에는 비용부담자 자체가 미확정이므로 양쪽 당사자 누구나 신청인이 될 수 있다. 그 밖에 비용부담의 재판에서 비용상환청구권이 인정된 제3자, 예컨대 참가에 의한 비용상환청구권을 인정받은 보조참가인, 비용상환청구권을 압류하여 추심명령을 받은 채권자, 소송구조에 의하여 유예된 보수를 추심할 수 있는 변호사·집행관 등도 신청할 수 있다. 보조참가인과 피참가인이 별도로 변호사를 선임한 경우 보조참가인이 보조참가로 인한 소송비용액의 확정을 신청한 사건과 피참가인이 소송비용액의 확정을 신청한 사건은 당사자를 달리하는 별개의 신청이어서 중복신청이 아니다(대법원 2013. 8. 30. 자 2013무117 결정).

당사자의 승계인은 승계집행문을 부여받은 후에 신청할 수 있다. 소송비용 부담의 재판 이후에 비용부담 의무자의 승계가 있는 경우, 그 승계인을 상대로 소송비용액확정 신청을 하기 위해서는 승계집행문을 부여받아야 한

다(대법원 2009. 8. 6. 자 2009마897 결정).

신청의 상대방은 비용부담의 재판에서 비용상환의무자로 된 사람이다. 법정대리인·소송대리인·법원사무관·집행관 등 제3자도 비용상환이 명하여진 경우에는 상대방이 될 수 있다(민소 107조). 확정된 본안재판에 부수하여 소송비용의 부담을 정하는 재판이 이루어졌다고 하더라도 채무자가 면책결정을 받은 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 채무자를 상대로 소송비용액확정을 구할 권리보호의 이익이 없다(대법원 2023. 12. 21. 자 2023마6918 결정). 소송비용 부담을 정한 재판에서 선정당사자에게 소송비용 부담을 명한 경우 소송비용액 확정절차에서는 선정당사자가 상환할 소송비용의 액수만 정할 수 있을 뿐이고 선정당사자와 선정자들 사이의 소송비용 분담이나 선정자들이 부담할 소송비용액에 관하여 정할 수 없다(대법원 2001. 11. 7. 자 2001마5442 결정, 대법원 2024. 5. 17. 자 2023마7572 결정).

본안소송에 관하여 위임받은 소송대리인의 대리권은 본안소송에 부수되는 사후절차인 소송비용액 확정절차에도 미치므로(민소 90조 1항), 본안소송의 소송대리인인 변호사는 별도의 위임 없이도 본안소송의 부수적 절차인 소송비용액 확정신청에 관한 대리권을 행사할 수 있다(대법원 2023. 11. 2. 자 2023마5298 결정).

4. 상대방에 대한 최고

법원은 소송비용액을 결정하기 전에 상대방에게 비용계산서의 등본을 교부하고, 이에 대한 진술을 할 것과 일정한 기간 이내에 상대방 자신의 비용계산서와 그 비용액을 소명하는 데 필요한 서면을 제출할 것을 최고하여야 한다(민소 111조 1항).

최고서의 양식은 [전산양식 A2302]와 같다.

가. 상대방이 비용의 전부를 부담하는 경우

신청인이 신청서에 첨부·제출한 비용계산서를 상대방에게 송달하고 일정 기간 이내에 이에 대하여 진술할 것을 최고한다. 상대방의 진술은 비용계산서에 적힌 비용항목과 그 금액 등에 관하여 의견을 밝히고, 이를 인정하지 아니하는 경우에는 구체적인 이유를 표시하며, 반증이 있는 때에는 그 소명 자료를 제출하는 것을 의미하는데, 이러한 진술은 법원이 소송비용액을 결정하는 데 참고자료가 된다. 최고서는 상대방 본인에게 송달한다.

나. 신청인과 상대방이 안분하여 비용을 부담할 경우

이 경우 상대방에 대한 최고는 당해 사건의 소송비용의 총액에 관하여 명백히 하고, 각각 부담하여야 할 비용액을 확정시킨 후 대등액에서 상계하여 1개의 비용액 확정결정을 하기 위하여 필요한 것이다.

상대방이 최고에 응하여 그 자신이 지출한 비용계산서와 비용액의 소명서류를 제출하면, 그 비용계산서의 등본을 다시 신청인에게 송달하여 그에 대한 의견을 묻는다. 신청인과 상대방이 계산에 관하여 이의가 있는 때에는 양 쪽이 제출한 소명자료를 조사하여 결정하면 되나, 필요하다고 생각되는 경우에는 변론을 열거나, 당사자와 이해관계인, 그 밖의 참고인을 심문할 수 있다(민소 134조 1항, 2항).

상대방이 최고서를 받고서도 최고서에 정해진 기간 이내에 진술서와 자신의 비용계산서를 제출하지 아니하는 때에는 상대방이 지출한 소송비용은 고려하지 아니하고 신청인이 신청한 비용만으로써 그 부담액을 정한다(민소 111조 2항 본문). 그러나 최고기간 내에 필요서류를 제출하지 않았다 하더라도 비용상환청구권은 소멸하는 것이 아니므로 상대방은 나중에 자신의 상환청구권의 대상이 되는 비용액의 확정결정을 신청할 수 있다(단서). 다만 최고에 응하지 않음으로써 상대방은 자기가 지출한 비용과 상계할 기회를 상실함은 물론 후에 신청하는 소송비용액확정절차에 소요되는 비용을 부담하여

야 하는 불이익을 입게 된다.

5. 비용액의 계산

소송비용액확정결정 신청이 있는 때에는 법원은 법원사무관등에게 소송비용액을 계산하게 하여야 한다(민소 115조). 따라서 비용액의 계산은 법원사무관등의 중요한 직무의 하나를 이룬다.

가. 계산의 원칙

소송비용액의 계산은 당사자가 신청한 개개의 비용항목이 민사소송비용법에 비추어 소송비용으로 될 수 있는가의 여부 및 그 액수가 적정한 것인가의 여부에 관하여 상대방이 제출한 서류 등을 참고자료로 하여 개별적으로 조사하는 것이다.

소송비용액확정절차는 권리의무의 존부를 확정하는 것이 아니라는 점에서 비송적 성격을 가지므로 개개의 비용항목이나 금액에 관하여는 처분권주의(민소 203조)가 적용되지 않고, 법원은 당사자가 신청한 총 금액을 한도로 부담한 비용항목을 삭제·감액하고 정당한 비용항목을 추가하거나 당사자가 주장한 항목의 금액보다 액수를 증액할 수 있다(대법원 2011. 9. 8. 자 2009마1689 결정).

소송비용을 계산함에 있어서는 소송비용 부담의 재판에서 부담을 정한 소송비용의 범위, 즉 당해 심급에서의 소송비용인지, 소송총비용인지의 여부를 정확히 파악하여야 한다. 환송 후의 항소심에서 “항소비용은 원고가 부담한다.”라는 내용의 종국판결을 선고한 경우에는 비록 소송총비용이란 용어를 사용하지는 아니하였으나 그 환송 전의 항소심판결과 환송판결 및 환송 후의 판결까지의 소송총비용에 관하여 패소자인 원고의 부담으로 한다는 재판을 한 것으로 해석된다(대법원 1996. 4. 4. 자 96마148 결정).

비용액 확정절차 자체를 위해서도 새로운 비용이 발생하는데, 이 비용에

관하여는 직권으로 당해 사건의 소송비용액확정결정시에 본안사건에 관하여 행해진 소송비용 부담의 재판의 취지에 따라 그 액을 정할 것이다. 그러나 소송비용액확정결정 신청의 피신청인이 부담하여야 할 소송비용액이 없는 경우에는 송달료 등 소송비용액 확정절차에서의 비용은 신청인이 부담할 성질의 것이지 피신청인으로 하여금 이를 부담하게 할 수 없다(대법원 2005. 5. 20. 자 2004마1038 결정).

나. 계산방법

상대방이 소송비용의 전부를 부담하는 경우에는 신청인(비용상환청구권자)이 지출한 비용만을 계산하여 그 액수를 확정하면 족하므로 별문제가 없다.

당사자 쌍방이 소송비용을 일정 비율로 분담하도록 재판이 된 경우 각 당사자가 부담할 비용은 대등한 금액에서 상계된 것으로 보게 되므로(민소 112조 본문), 당사자 쌍방으로부터 제출된 비용계산서에 기하여 각자 지출한 비용총액을 산정하고 그 각자의 비용총액 각각에 대하여 분담비율에 따라 각자가 부담할 소송비용액을 정한 후 대등액에서 상계하고 남은 차액에 관하여 지급을 명하는 방법으로 소송비용액을 확정한다(대법원 2015. 2. 13. 자 2014마2193 결정). 여기서 상계의 대상이 되는 ‘그 각자의 비용총액 각각에 대하여 분담비율에 따라 각자가 부담할 소송비용액’은 각 당사자가 그 상대방에게 소송비용 상환의무를 부담할 부분만을 의미하고, 자신이 지출한 비용총액에 대하여 자신의 분담비율을 적용한 부분(자기부담분)은 상대방에게 그 상환의무를 부담하지 않아 상계의 대상에서 제외된다(대법원 2024. 4. 19. 자 2024마5007 결정).

예컨대 소송비용 부담의 재판이 “소송비용 중 1/3은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.”라고 된 경우, 원고의 비용상환청구액의 산출은 다음 표와 같은 과정을 거쳐 산출한다.

	지출비용총액	자기부담분	상대방부담분
원고(신청인)	150,000원	50,000원	100,000원
피 고	60,000원	40,000원	20,000원
원고의 상환청구액 100,000원 - 20,000원 = 80,000원			

이 경우 상환청구액은 상대방이 부담해야 할 신청인(원고)의 지출비용액에서 신청인이 부담해야 할 상대방의 지출비용액을 감하여 산출하는데, 이 과정을 공식화하면 다음과 같다.

$$\text{신청인의 상환청구액} = (\text{신청인 지출비용액} \times \text{상대방 부담비율}) - (\text{상대방 지출비용액} \times \text{신청인 부담비율})$$

상계 결과 잔액이 없거나 오히려 신청인이 상대방에게 상환해야 할 소송비용액만 있다면 ‘상대방이 신청인에게 상환하여야 할 소송비용액은 없다.’는 취지의 결정을 하고(대법원 2023. 7. 13. 자 2018마6041 결정), 신청을 기각하지는 않는 것이 실무이다. 마찬가지로 신청인이 신청한 소송비용액 일부를 인정하지 않는 경우에도 일부 기각 주문을 내지 않는다.

6. 소송비용액확정결정

비용액을 확정하는 재판은 결정으로 한다(민소 110조 1항). 신청액 중 일부분만 인용된 경우에도 일부 기각의 재판을 할 필요는 없다. 결정서에는 비용계산서를 별지로 붙여야 한다. 결정서의 양식은 [전산양식 A2301]과 같다.

수인의 공동소송인 중 일부만 소송비용액 확정을 신청한 경우에는 공동소송인 전원이 신청한 경우를 전제로 소송비용액을 계산한 다음 그중 당해 신청인이 상환받을 수 있는 금액에 대하여만 확정결정을 하여야 하고, 수인의 공동소송인 중 일부만을 상대로 소송비용액 확정을 신청한 경우에도 공동소송인 전원을 상대로 신청한 경우를 전제로 소송비용액을 계산한 다음 그중

당해 피신청인이 부담하여야 할 금액에 대하여만 확정결정을 하여야 한다. 이러한 법리는 소송이 재판에 의하지 아니하고 완결되어 수인의 공동소송인 중 일부에 관하여 소송비용 부담의 재판과 함께 소송비용액 확정을 구하는 신청이 있는 경우에도 적용된다(대법원 2008. 6. 26. 자 2008마534 결정).

소송비용액확정결정에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다(민소 110조 3항). 소송비용액확정결정절차에서의 법원의 사무는 사법보좌관이 행할 수 있는데(법조 54조 2항 1호, 사법보좌관규 2조 1항 1호), 사법보좌관의 소송비용액확정 결정에 관한 처분에 대해서는 이의신청을 할 수 있고(4조 1항), 사법보좌관이 이의신청을 받은 때에는 이의신청사건을 지체 없이 소속 법원의 단독판사 또는 합의부에 송부하여야 한다(5항). 이의신청사건을 송부 받은 단독판사 또는 합의부는 이의신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 사법보좌관의 처분을 경정하고(6항 3호), 이의신청이 이유 없다고 인정되는 때에는 사법보좌관의 처분을 인가하고 이의신청사건을 항고법원에 송부하는데, 이 경우 이의신청은 즉시항고로 본다(5호).

항고심은 제1심법원이 산정한 소송비용액이 법령에 따라 정당하게 산출된 것인지 직권으로 살필 의무가 있다(대법원 2006. 8. 9. 자 2006마455 결정). 신청한 금액이 모두 받아들여진 경우에도 신청인이 신청금액을 증액하기 위하여 항고를 제기하였다면 항고심은 그 확장된 신청취지에 따라 판단하여야 한다(대법원 2024. 10. 22. 자 2024마6671 결정). 다만 항고심은 당사자의 불복신청 범위 내에서 제1심결정의 당부를 판단할 수 있을 뿐이므로, 설령 제1심결정이 부당하다고 인정되는 경우라 하더라도 그 결정에 불복한 당사자의 불이익으로 변경하는 것은 당사자가 신청한 불복의 한도를 넘어 제1심결정의 당부를 판단하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2014. 12. 12. 자 2014마1447 결정).

소송비용액확정결정절차에서 상대방은 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청 절차나 이어지는 항고법원의 재판절차에서 자신의 비용계산서와 비용액

을 소명하는 데 필요한 서면을 법원에 제출할 수 있고(민소 111조 1항), 이러한 서면을 제출받은 법원은 상대방이 민사소송법 111조 2항 단서에 따라 별도의 소송비용액 확정결정을 신청하여 그 결정이 확정되었다는 등의 사정이 없는 이상, 위 서면의 내용을 함께 고려하여 소송비용 분담액을 다시 산정한 후 상대방이 신청인에게 상환할 소송비용액을 확정하여야 한다(대법원 2023. 9. 27. 자 2022마6885 결정, 대법원 2025. 7. 3. 자 2025마5442 결정).

제6절 각종 절차의 소송비용일람

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
1. 관할								
관할법원 지정신청	28	1,000	결정등본		○	○		
관할합의	29				○	○		
소송이송 신청	34①				○	○		
소송이송 신청	34②, 35, 36	1,000	신청서 부분 결정 등본		○	○		기록 송부 비용 (이송 결정 확정시)
2. 제척·기피								
제척신청	42, 50	1,000	결정등본		○	○		
기피신청	43, 50	1,000	결정등본		○	○		
3. 당사자능력·소송능력								
(선정) 당사자선평 (변경·취소)	53				○	○		

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인자액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
3. 당사자능력·소송능력								
법정대리권 등의 증명 (가족관계등록 사항증명서· 법인등기사항 증명서)	58					○	서류발급 수수료 및 여비	
소송능력 등 흠의 보정	59, 61				○	○		
소송행위 추인	60				○	○		
특별대리인 선임신청	62, 62조의2, 64	1,000	선임서 송부	특별 대리인 보수	○	○		
대리권의 소멸 또는 변경통지 송달신청	63				○	○		
4. 소송참가								
필수적 공동소송인 추가신청	68		신청서 부분		○	○		
예비적· 선택적 공동소송인 추가신청	70, 68		신청서 부분		○	○		
보조참가 신청	71		신청서 부분		○	○		
보조참가에 대한 이의신청	73		신청서 부분		○	○		참가이유 소명에 관해서는 증거 신청에 준함
공동소송적 보조참가 신청	78		신청서 부분		○	○		

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
독립당사자 참가신청	79	소장과 같음	신청서 부분		○	○		
독립당사자 참가소송에서의 탈퇴 및 탈퇴 동의	80				○	○		
4. 소송참가								
권리승계인의 소송참가 신청	81	다만 파신청 인이 승계주장 사실을 다투는 경우에는 소장과 같음	신청서 부분		○	○		
의무승계인의 소송참가 신청	81		신청서 부분		○	○		
승계인의 소송인수 신청	82		신청서 부분		○	○		당사자· 제3자의 심문 시 여비· 일당· 숙박료
공동 소송 참가 신청	원고 측 피고 측 83	소장과 같음	신청서 부분		○	○		
소송고지 신청	85		고지서		○	○		
5. 소송대리인								
비변호사 소송대리허가 신청	88				○	○		
소송대리권 증명(위임장, 지정서)	89				○	○		

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
6. 소송비용								
소송대리인 해임(사임) 신고	89				○	○		
제3자에 대한 소송비용상환 신청	107	1,000			○	○		
소송비용액 확정결정 신청	110, 113, 114	1,000	계산서 등본 교부, 최고서 및 결정정본 송달		신청서 및 계산서	○		
소송비용 담보제공 신청	117①, 민소규 22	1,000	결정등본		○	○		
지급보증위탁 계약체결문서 의 제출에 의한 담보제공허가 신청	122, 민소규 22				○	○		
담보취소 신청	125, 127	1,000			○	○	판결정본· 등본, 판결확정증명서 발급수수료	
담보취소에 대한 담보 권리자의 동의	125②				○	○		
담보권행사 최고신청	125③	1,000	최고서		○	○		
담보취소결정 확정 증명원	162	500			○	○		
담보물변경 신청	126	1,000	결정등본		○	○		
소송구조 신청	128	1,000			○	○	소장부분서기로, 소명자료발급수수료	

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
6. 소송비용								
소송구조 취소신청	131	1,000	결정등본		○	○		
변호사 (집행관)의 보수 지급신청	민소규 26①				○	○		
변호사 (집행관)의 보수와 대납금의 비용액 확정신청	132②, ③	1,000			○	○		
7. 변론								
구석명신청	136				○	○		
재판장 또는 합의위원의 조치에 대한 이의신청	138		결정등본		○	○		
법원의 석명처분 (당사자 본인 또는 법정대리인의 출석명령, 당사자가 소지하는 문서 또는 물건의 제출명령) 신청	140①		명령정본		○	○	여비, 일당, 숙박료, 송부비용	140① 4호· 5호에 의한 검증, 감정, 조사 촉탁은 증거 신청 항목 참조
변론의 제한, 분리, 병합 또는 재개를 구하는 신청	141, 142				○	○		

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
7. 변론								
실기한 공격· 방어 방법 각하 신청	149		결정등본		○	○		
변론의 속기 (또는 녹음) 신청	159①			속기· 녹음의 필요 비용				
소송기록의 열람·복사신청	162①	500 (당사자, 대리인은 면제) (소송계 속 중에 한함)		복사물 교부 수수료는 소송비용 에서 제외				재판기록 열람· 복사 규칙 4조 1항 1호
재판서· 조서의 정본·등본· 초본 교부 신청	162①	1,000						재판기록 열람· 복사 규칙 4조 1항 2호
확정된 소송기록에 대한 열람신청	162②	1,000						재판기록 열람· 복사 규칙 4조 2항
비밀보호를 위한 재판 기록 열람 등의 제한 신청	163①	1,000	결정등본					
재판기록 열람 등 제한 결정 취소신청	163③	1,000	결정등본					
판결서 열람 등의 제한 신청 (비밀보호)	163조의 2	1,000	결정등본					

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
7. 변론								
판결서 열람 등 제한 결정 취소신청 (비밀보호)	163조의 2 ④, 163 ③, 민사 판결서 열람 및 복사에 관한 규칙 6③	1,000	결정등본					
판결서 열람 등 제한결정 취소신청 (변론공개 금지사건)	163조의 2 ① 단서, 민사 판결서 열람 및 복사에 관한 규칙 5①	1,000	결정등본					
8. 기일, 기간								
기일의 지정·연기· 속행·변경 신청, 소취하의 효력을 다투는 기일지정 신청	165①, 268②, 민소규 67				○	○		연기· 속행에 관해서는 민소 165②의 경우에만 신청권 있음
기간신장· 단축신청, 부가 기간의 신청	172							당사자 에게는 신청권이 없음
9. 송달								
재송달신청	174							
우편집배원에 의한 송달	176②		우편법상 우편요금					
집행관 송달신청 (특별송달 신청)	176①		건당 1,000 휴일, 야간의 경우 1,500	여비 등 필요 비용				집행 관수 수로 규칙 2

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
9. 송달								
송달영수인 신고, 송달장소변경 신고	184, 185①				○	○		
공시송달 신청	194				○	○		
10. 재판								
판결(화해· 인낙·포기 등의 조서, 기타 결정 명령포함) 경정신청	211		결정정본		○	○		
추가재판 신청	212				○	○		
가집행선고 또는 가집행선고 면제의 신청	213				○	○		
	406, 435							
가집행선고 실효로 인한 원상회복 및 손해배상의 신청	215②, ③	인지법 4② 소정액	신청서 부분		○	○		
법원사무관등 의 처분에 대한 이의신청	223	1,000						
화해권고결정 에 대한 이의신청	226							
화해권고 결정에 대한 이의신청 취하	228							

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
11. 소송절차의 중단과 중지								
소송절차수계 신청	233 내지 241 (238 제외)		신청서 부분		○	○	가족관계등록 사항증명서 등 첨부서류 발급비용	
소송대리인에 의한 중단사유 신고	민소규 61		신청서 부분		○	○		
당사자의 장애로 인한 중지신청 및 그 취소신청	246		결정고지		○	○		
12. 소								
소장	248	소송목적 의 값에 따름	소장부분, 기일 통지서, 판결 정보 등		○	○	첨부서류의 작성, 발급비용	
인지· 주소보정서	254①, 255②				○	○		
답변서	256		부분		○	○	첨부서류의 작성, 발급비용	
피고경정 신청	260		신청서 부분, 소장부분, 기일 통지서 등		○	○		
청구취지 (원인) 변경신청	262		신청서 부분		○	○		청구취지 확장시의 인지액은 인지 5조 참조
청구취지 (원인) 변경불허신청	263				○	○		

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
12. 소								
반소, 중간확인 의 소	269, 264	소장에 준함	소장부분		○	○		본소와 목적이 동일한 반소의 인지액은, 본소의 인지액을 공제하여 계산
13. 변론 및 그 준비								
준비서면	272		부분		○	○	첨부서류 작성, 발급비용	
14. 증거								
사실조사 촉탁신청	294		촉탁서 송부, 회답서 반송	보수 기타 필요 비용				조사촉탁 신청은 직권 발동을 촉구하는 의미 없음
외국에서의 증거조사	296		촉탁서 송부, 회답서 반송	번역료 (회답서 및 첨부 서류)			번역료 (소장, 서증 기타서류)	
법원 외에서의 증거조사 (서증 등) 신청	297①			법관 등의 여비, 숙박료				
증거조사의 촉탁	297②		촉탁서 송부, 회답서 반송	증거 조사 비용				
증인신문의 신청	308		증인출석 요구서	일당· 여비· 숙박료	○	○		
감정신청	333, 308		감정인 출석 요구서	감정료, 일당· 여비· 숙박료	○	○		
감정인기피 신청	336		결정등본		○	○		

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
14. 증거								
감정의 촉탁	341①		촉탁서 송부	보수, 감정에 필요한 비용				
감정서의 설명	341②			일당· 여비· 숙박료				
서증의 신청	343, 360				○	○		
문서제출명령 신청	343, 345		결정등본	제3자를 심문할 경우의 일당· 여비· 숙박료	○	○		
문서송부 촉탁신청	352		촉탁서 송부, 촉탁문서 송달료		○	○		
검증신청	364				○	○	검증물송부	법원 밖에서의 검증은 법원 밖에서의 증거조사 참조
15. 증거보전								
증거보전 신청	375 이하	1,000	결정고지 기록송부	특별 대리인 선임한 경우 선임 비용, 보수	○	○	소명자료의 발급비용	대상 증거에 대한 각 비용은 각종 증거 신청 항목 참조

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
16. 제소전 화해								
제소전 화해신청	385 이하	소장의 1/5	기일 통지서, 조서 정보		신청서, 위임장	○	출석당사자· 대리인의 일당· 여비·숙박료	적법한 소제기 신청이 있으면 소송 비용의 일부로 됨
화해불성립 으로 인한 소제기신청	388	소장인지 액에서 화해 신청서 인지액 공제			○	○		기타는 소에 준함
17. 상소								
항소장	390, 397	소장의 1.5배액 (불복범위 한도 내)	소에 준함		○	○	소에 준함	
부대상소	403, 425, 443	상소장과 같은 액	상소에 준함		○	○		
상고장 (비약상고장 포함)	422	소장의 2배액 (불복한 도 내)	상고장 부분, 상고 이유서, 기록 접수 통지서, 판결정보 등		○	○	소에 준함	
상고이유서	427		부분		○	○		
상고이유에 대한 답변서	428②		부분		○	○		
항고 (통상항고, 즉시항고, 준항고 포함)	439, 441, 444	인지법 11조 소정액	항고장 부분, 결정등본		○	○		기타는 항소에 준함

행위 등 명칭	민사 소송법 조문	재판비용			당사자비용			비고
		인지액	송달료	기타 예납금	서기로	제출 비용	기타	
17. 상소								
재항고	442	인지법 11조 소정액	부분, 재항고 이유서, 결정등본		○	○		기타는 상고에 준함
특별항고	449	인지법 11조 소정액	재항고에 준함		○	○		기타는 상고에 준함
수명법관 이나 수탁판사의 재판에 대한 이의신청	441①		부분, 결정 정본		○	○		
18. 재심								
재심소장	458	심급에 따라 소· 항소· 상고와 동액						기타는 심급에 따라 소· 상소에 준함